

북한 「원산갈마해안관광특별구법」에 대한 법적 고찰

신 유 리 · 최 은 석



법제처

Ministry of Government Legislation

북한 「원산갈마해안관광특별구법」에 대한 법적 고찰*

신 유 리 (Yulee Shin)

국민대학교 북한법제연구센터 연구위원

최 은 석 (EunSuk Choi)

공군사관학교 항공우주정책학과 법학교수

논문접수 : 2026. 2. 2.

심사개시 : 2026. 2. 5.

게재확정 : 2026. 2. 25.

목 차

I. 서론

II. 「원산갈마해안관광특별구법」의 구조와 규범적 성격

1. 김정은 시대 공간정책과 ‘원산갈마해안관광특별구’의 지정
2. 원산갈마해안관광특별구법의 제정과 형식상 구조
3. 사후적 공간 제도화

III. 「원산갈마해안관광특별구법」 조문별 분석

1. 특별구의 지정과 사명
2. 관리기관 설치와 권한의 집중
3. 관광사업·투자 활동의 승인
4. 제재의 단계화와 통치적 귀결
5. 소결: 공간 통치 법제의 구조적 특징

IV. 결론

* 본고의 내용은 필자의 개인적 견해이며, 소속기관의 공식 의견이 아님을 밝힙니다.

국문초록

본 연구는 「원산갈마해안관광특별구법」을 관광산업 진흥을 위한 기능적·경제적 특별법으로 파악하는 기존의 해석을 재검토하고, 동 법률을 관광이라는 행위 유형을 매개로 특정 공간을 독자적인 규범 적용 단위로 전환하는 공간·행위 통치 법제로 분석한다. 특히 제5조가 이 법과 그 시행규범을 우선 적용하도록 규범 적용의 위계를 설정하고, 경제개발구법을 잔여적·보충 규범으로 재배치하고 있다는 점은, 「원산갈마해안관광특별구법」이 독자적 법형식으로 기능함을 보여준다. 또한 특별구 지정은 개발 선언이나 정책 표식이 아니라, 일반 국토 질서로부터 특정 공간을 분리하여 예외적 규범 적용 단위로 전환하는 규범 창설 행위로 평가된다.

나아가 동법 제49조부터 제55조까지의 관광객 권리·의무·책임·중지 규정은 관광을 권리 행사로서 보호하기보다는, 통치 질서 안에서 개시·조정·중단될 수 있는 조건부 행위로 제도화하고 있음을 보여준다. 기업 규율 역시 창설·운영·노동·자산·금융·무역·통계·외화 이동 전반을 관리국 기준과 절차에 종속시킴으로써, 기업을 자율적 경제 주체가 아니라 관리 가능한 행위자로 재구성한다.

특히 동법 제76조부터 제83조까지의 제재 체계는 민사책임-행정제재-형사책임으로 이어지는 단계화된 통치 메커니즘을 형성한다. 여기서 민사책임은 사적 자치에 기초한 권리 구제라기보다 질서 교란을 조정·흡수하는 1차적 관리 수단으로 기능하며, 벌금·중지·몰수·교정·인사 제재를 거쳐 형사책임으로 이행하는 구조는 처벌보다 관리와 교정을 우선하는 통치 논리를 반영한다.

결론적으로 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광을 개방의 수단으로 확장하는 법제가 아니라, 관광을 매개로 특정 공간을 통치 가능한 단위로 고정하고 외부 접촉과 위험을 관리 가능한 범위로 봉합하는 공간 통치 법제이다. 이는 북한 관광 법제가 권리와 자율성을 전면화하는 일반 관광법의 경로가 아니라, 예외 공간 설정과 관리기관 중심 규범을 통해 제한적 개방을 통제하려는 방향으로 전개되고 있음을 보여주며, 향후 북한 관광 정책과 대외 개방 전략을 법제도적으로 이해하는 데 중요한 시사점을 제공한다.

※ 주제어: 북한, 원산갈마해안관광특별구법, 관광특별구, 공간 통치, 관광의 제도화, 북한 관광법제

I. 서론

남북관계의 구조적 고착화와 ‘대북 제재 레짐(Sanctions Regime)’의 장기화라는 척박한 대외 환경 속에서, 최근 북한이 추진 중인 관광정책 및 대규모 관광지구 개발 사업은¹⁾ 단순한 경제 활성화를 넘어선 다층적인 전략적 함의를 지닌다. 과거 금강산 관광으로 대표되는 남북 관광 협력이 남한의 자본 및 기술과 북한의 토지 및 노동력이 결합된 ‘제도적 상호의존 모델’에 기반하였다면, 현재의 원산갈마해안관광지구 개발 등은 대북 제재와 남북관계의 부침(浮沈)에 구속되지 않으려는 북한의 독자적 국가 발전 전략의 산물로 평가²⁾된다. 동시에 이러한 북한의 행보는 대북 제재의 틈새를 공략하여 외화 수입의 통로를 다변화하려는 실용주의적 경제 운용의 일면을 보여주는 동시에, 남북 간 협력의 제도적 복원이라는 전통적 접근법으로부터 의도적인 ‘규범적·실무적 분절’을 시도하고 있다는 점에서³⁾ 주목된다.

이러한 상황에서 2025년 5월 29일, 최고인민회의 상임위원회 정령 제1931호로 채택되고 같은 해 6월 1일부터 시행되고 있는 것으로 확인되는 「원산갈마해안관광특별구법」은 북한이 관광을 명시적 규율 대상으로 삼아 단일 특별법의 형식으로 제도화한 드문 사례⁴⁾에 해당한다. 이 법은 표면적으로는 ‘해안관광’을 중심으로 한 특수경제지대의 개발과 관리, 관광사업의 질서 확립을 목적으로 하는 것으로 보이나, 그 제정 배경과 규범 구조를 면밀히 살펴보면 단순한 관광산업 육성 법률로 이해하기 어려운 복합적 성격을⁵⁾ 드러낸다. 북한은 이미 「경제개발구법」, 각종 경제개발구 및 대외관계 관련 법령을⁶⁾ 통해 특수경제지대에

1) 머니투데이, “북한, ‘원산갈마’ 이어 동해안에 새 관광지구 ‘염분진해안공원’ 준공”, 2026년 1월 23일자.

<https://www.mt.co.kr/politics/2026/01/23/2026012310433469743> (검색일: 2026. 1. 24).

2) 안병민, “원산갈마해안관광지구 현황 및 북한에서의 의미”, IFES BRIEF, 경남대 극동문제연구소, 2025. 7. 2., 5면 참조.

3) 원산갈마지구의 완공과 개장 움직임은 과거의 호혜적 협력 모델로의 회귀가 아니라, 국제정세의 변동성과 제재 환경이라는 제약 하에서 북한이 선택한 ‘자력갱생형 관광 산업화’의 발현으로 이해될 필요가 있음.

4) 관련 사례로서 ‘금강산 관광’의 경우, 「금강산관광지구법」(2002)이 존재했으나, 2011년 「금강산국제관광특구법」의 제정으로 사실상 사문화되었으며, 「금강산국제관광특구법」 역시 2024년 2월 7일 최고인민회의 상임위원회 제14기 제30차 전원회의에서 폐지가 결정되었음. 동 법은 관광행위 자체의 구조화나 관광객의 권리·의무, 관광서비스의 기준을 체계적으로 규율하는 데에는 한계를 보임. 오히려 현대아산과의 합작관계 정리, 관광지구의 운영 및 출입 통제, 자산 관리 등 대외경제특구 관리법적 기능에 주된 초점이 맞추어져 있음. 관광산업에 관한 실질적 규율 역시 개별 정령, 세부 규정 및 남북 간 합의에 의해 산발적으로 보완되어 왔을 뿐, 이를 관통하는 일관된 규범 체계로 정합화되었다고 보기는 어려움. 이로 인해 관광은 법의 중심 개념으로 자리매김하지 못하고, 대외경제협력, 특구 관리, 재산권 정리라는 주변 법제의 일부로 부분적으로 포섭되는 데 그쳤으며, 그 법적 성격 또한 관광산업의 제도화라기보다는 남북 간 협력사업의 관리·통제에 중점을 둔 법제로 형성되었다고 평가됨.

5) 본문에서 후술하고 있으나, 오히려 이 법은 장기간에 걸쳐 조성되어 온 특정 공간을 국가 통치 질서 안에 재편입시키기 위해 선택된 정치경제적·법제적 대응으로 파악할 필요가 있음.

6) 북한은 이미 「경제개발구법」, 「경제수역에서의 외국인경제활동법」을 비롯하여, 「금강산국제관광특구법」(2024년 폐지), 「금강산국제관광특구법」, 「개성공업지구법」, 「라선경제무역지대법」, 「신의주특별행정구기본법」 등 개별 특수경제지대에 관한 특별법을 제정·운용해 왔으며, 아울러 「외국인투자법」, 「합영법」, 「합작법」, 「외국인기업법」 등 대외경제활동 전반을 규율하는 일반법 체계를 통해 외국자본의 유치와 경제활동을 법제적으로 뒷받침해 왔음.

관한 법제화를 진행해 왔으나, 「원산갈마해안관광특별구법」은 ‘해안관광’이라는 특정 산업과 공간을 전면에 내세우면서 관리운영, 관광조직과 봉사, 안전과 환경, 기업활동, 법적 책임에 이르는 광범위한 영역을 단일 법률 안에서 포괄적으로 규율하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.

‘원산갈마해안관광지구’는 2010년대 중반부터 본격적으로 추진된 대규모 국가 프로젝트로, 이미 2014년 개발 계획이 공식화되고 2016년 착공 이후 장기간에⁷⁾ 걸쳐 물리적 조성이 진행되어⁸⁾ 왔다. 이 지역은 관광개발 이전부터 이미 군사·행정적 통제력이 강하게 작동해 온 공간으로, 관광지구로 전환되더라도 토지·주민·이동·보안에 관한 국가의 관리 역량을⁹⁾ 그대로 유지할 수 있었다. 더 나아가 원산은 김정은 시기 통치 서사와 결합 가능한 상징적 공간으로, ‘경제건설’과 ‘생활개선’을 시각적으로 구현하기에 적합한 무대를 제공하였다. 이 점에서 ‘원산갈마지역’은 관광 잠재력 때문만이 아니라, 정치적 안전성, 통제 가능성, 상징성, 법제 실험의 용이성이 동시에 충족되는 거의 유일한 공간으로 평가할 수 있다.

그럼에도 불구하고 해당 지구를 포괄적으로 규율하는 부문법¹⁰⁾은 2025년에 이르러서야 비로소 채택되었다. 이와 같은 시간적 간극은 단순한 입법 지연이나 행정적 미비의 결과로 보기 어렵다. 오히려 이는 ‘원산갈마해안관광지구’가 처해 온 정치경제적 조건—국제 제재의 장기화, 외교 환경의 불확실성, 감염병에 따른 국경 봉쇄, 외자 유치와 관광 수요의 구조적 제약—속에서, 관광지구를 즉각적 수익 사업이나 본격적 개방 공간으로 전환하기 어려웠던 현실을¹¹⁾ 반영한다. 이러한 어려운 조건 속에서 ‘관광’은 북한에게 실상 가장 매력적인 산업이라기보다, 가장 덜 위험한 선택지로 부상하였던 것으로 보인다. 본질적으로 ‘관광’은 외부와의 접촉을 수반하지만, 이동 경로와 체류 공간, 활동 범위를 국가가 사전에 설계하고 통제할 수 있다면, 이는 제조업이나 무역과 달리, 시장 자율성과 민간 주도의 교환 관계를 전제하지 않으며, 외부 환경 변화에 따라 제한적·단계적으로 운영할 수 있다는 점에서¹²⁾ 정치·경제적 위험이 상대적으로 낮기 때문이다. 다시 말해 ‘관광’은 북한에게 비

7) 원산갈마해안관광지구는 2014년 개발 계획 발표 이후 설계·외자 유치·건설까지 단계적으로 진전되었으나, 2016~2017년 유엔 안보리 대북제재와 2020년 이후 코로나19에 따른 국경봉쇄가 중첩되면서 실질적 완공과 개장이 약 10년간 지연되었음.

8) 자유아시아방송, “원산갈마해안관광지구”는 전 인민 각출의 산물”, 2025년 3월 5일자.

<https://www.rfa.org/korean/listen/ryu-hyun-woo/2025/03/05/north-korea-tourism-secret-story/?utm> (검색일: 2025. 12. 24).

9) ‘원산갈마지역’의 지형적 특성과 관련하여서는 본문에서 자세히 후술하고 있으며, ‘원산갈마’는 국경 지역과 거리를 둔 내부 해안 공간으로서, 외국인 관광객을 수용하더라도 체제 안전과 직결되는 위험을 상대적으로 낮게 관리할 수 있는 지형적 특성을 갖고 있음.

10) 북한의 법령 가운데 중요한 내용을 포함하는 법을 말함. 북한헌법은 최고인민회의에서 부문법을 제정 또는 수정 보충하고, 최고인민회의 상임위원회가 채택한 중요 부문법을 승인하도록 하고 있음. 「북한법령용어사전(Ⅰ) - 기초법 및 헌법편」, 한국법제연구원, 2002, 121면.”

11) 최은주, “북한 관광산업의 부상과 한국의 정책 방향”, 『세종포커스』, 세종연구소, 2025. 8. 13., 1면 참조.

교적 수익성보다는 통제 가능성과 관리 용이성을 기준으로 선택된 산업이다.

이러한 측면에서 2025년의 「원산갈마해안관광특별구법」의 제정은 관광산업을 활성화 하기 위한 적극적 입법이라기보다는, 장기간 지연되고 불확실한 상태에¹³⁾ 놓였던 관광 공간을 국가 관리 질서 속에 고정시키기 위한 사후적 제도화의 결과로도 이해될 수 있다. 북한의 입법 현실에서 법조문은 단순한 선언이나 형식적 규범에 그치지 않고, 국가의 통치 의도와 관리 기술이 가장 응축된 형태로 드러난다. 실제로 「원산갈마해안관광특별구법」에서도 관광산업 증진을 목적으로 한 ‘투자 촉진’이나 ‘시장 자율’보다는 ‘관리국’ 중심의 통합 관할(동법 제6조), 승인·등록·검열 체계(동법 제8조·제58조 등), 관광조직의 독점 구조(동법 제17조·제18조·제21조) 안전·환경·책임 규범이(동법 제34조~제46조) 전면 배치되어 있다. 이는 입법자가 이 사업을 고성장 산업으로의 육성을 전제하고¹⁴⁾ 있다기보다는, 불확실한 외부 환경 속에서도 통제 가능한 상태를 유지하겠다는 선제적인 주된 목표가 설정되어 있었음을 강하게 시사한다.

오히려 ‘원산갈마해안관광지구’는 성공 가능성보다 실패를 관리하는 것이 더 중요한 사업이었으며, 이미 시작된 대형 국가 프로젝트를 방치하는 것이 체제에 더 위험하다는 판단 속에서¹⁵⁾ 지속·제도화되었다고 보는 것이 더 설득력 있다. 바로 이 지점에서 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광이라는 산업을 규율하는 법이기 이전에 특정 공간을 선택하고, 그 공간에 기능을 부여하며, 이를 법률을 통해 통치 가능한 대상으로 재구성하는 방식을 보여주는 사례라 할 것이다. 다시 말해 이 법은 관광법이 아니라, 관광을 매개로 한 ‘공간 통치법’으로, 김정은 정권에서 북한이 선택한 정치·경제적 관리 전략이 법적 언어로 응축된 결과물에 가깝다.

더불어 북한이 ‘원산갈마해안관광지구’를 통해 보여주는 ‘독자적 개발 노선’은 남북 협력의 단절을 전제로 한 자력갱생의 발현이라는 한계를 지니지만, 동시에 우리 정부가 최근 이를 남북관계의 경색을 타개할 새로운 ‘전략적 창구’로 활용하려는 움직임을 보이고 있다

12) 이러한 인식의 형성에는 금강산 관광지구 운영 경험이 일정 부분 작용하였다고 평가할 여지가 있음. 즉, 금강산 관광은 대규모 외부 인원의 유입을 수반하였음에도 불구하고, 공간적 분리, 동선 통제, 접촉 제한, 관리 인력 배치 등을 통해 체제 안정성에 대한 중대한 위협으로 전이되지 않았다는 점에서, 북한 당국으로 하여금 관광이 적절한 제도적·공간적 장치를 전제로 할 경우 통제가능한 외부 개방 형태가 될 수 있다는 경험적 인식을 형성하게 한 계기로 기능하였다고 볼 수 있음.

13) 뉴스핌, “北 속원 원산갈마지구 완공 ‘감감 무소식’... ‘계획경제 한계’ 지적도”, 2020년 12월 11일자, <https://www.newspim.com/news/view/20201211000170> (검색일: 2025. 12. 24).

14) 물론 ‘원산갈마해안관광지구’의 수익성과 성공가능성에 대해서는 신중한 평가가 필요함. 일정한 범위에서의 외화 획득 가능성이나 제한적 관광 수요를 전면적으로 부정할 수는 없겠으나, 국제 제재와 외교 환경, 국가 주도의 운영 구조, 서비스 산업의 질적 한계 등을 고려할 때 이 지구가 자립적이고 지속적인 고수익 관광 산업으로 발전할 가능성은 구조적으로 제한될 수밖에 없음.

15) 조선신보, “김정은원수님께서 원산갈마해안관광지구건설사업을 현지에서 지도하시었다”, 2024년 7월 18일자.

는 점에서¹⁶⁾ 우리의 시도가 실질적인 남북 간의 제도적 접점으로 이어지기 위해서는, 북한의 「원산갈마해안관광특별구법」에 대한 면밀한 분석과 더불어 대북 제재 레짐 하에서도 가능한 협력 모델에 대한 학술적·법리적 검토가 그 어느 때보다 시급하다. 중장기적으로 러시아와 중국 중심의 관광 네트워크가¹⁷⁾ 고착화되어 한국이 정보와 채널에서 소외되는 ‘구조적 배제’를 방지하기¹⁸⁾ 위해서라도, ‘원산갈마’라는 공간을 남북 협력의 새로운 법적 모델로 재구조화하기 위한 다각도의 연구가 뒷받침되어야 한다. 이는 단순한 경제적 접근을 넘어, 파편화된 남북 관계의 연결성을 법·정책적 차원에서 복원하기 위한 학술적 책무이자 필수적인 과제라 할 수 있다.

본 논문은 이러한 문제의식에 기초하여, 「원산갈마해안관광특별구법」을 관광정책이나 특구정책의 부속적 사례에서 더 나아가 독립된 법률 텍스트로서 분석한다. 특히 북한법제의 특성상 하위법령과 실제 운용 자료에 접근하는 데 구조적 한계가 존재하는 상황에서, 본 연구는 법률 조문 자체에 집중하여 권한 배분, 관리 구조, 권리와 의무의 설정, 그리고 제재 체계가 어떠한 통치 논리로 결합되어 있는지를 분석하고자 한다. 또한 「원산갈마해안관광특별구법」 제2조에서 원산-금강산 국제관광지대의 중심지구라는 지위를 명시하고 있고, 제4조에서 특별구에서의 국제적 교류와 협조를 적극 발전시키도록 규정하고 있는 이상, 이 법이 제정된 정책적·공간적 배경에 대한 고려 역시 필요하다. 이에 본 연구는 ‘원산갈마해안관광특별구’의 조성 배경과 북한의 공간 정책에 관한 기본 방향을 해석의 전제로, 북한이 관광특구라는 특정 공간을 법률을 통해 어떠한 방식으로 조직·관리하고 있으며, 그 과정에서 어떠한 통치 논리와 규범 기술을 통해 질서를 구축하고 있는지를 법적으로 규명하고자 한다. 이는 북한 특구법제 연구와 공간을 매개로 한 통치 메커니즘에 대한 법학적 분석에 기여할 뿐만 아니라, 향후 남북 간 관광·경제 분야 교류협력을 제도적으로 검토하기 위한 법적 전제와 기초 인식을 제공하는 연구로서도 일정한 학술적 의의를 지닌다 할 것이다.

16) 한겨레, “대북 4대 협력사업 구상, 우선순위 정해 차분히 추진을”, 2026년 1월 13일자,

<https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/1239350.html> (검색일: 2026. 1. 24).

17) cpbc News, “러시아 여행사, 북한 관광상품 98개 판매 중…원산갈마 포함”, 2026년 1월 8일자.

<https://news.cpbc.co.kr/article/1169708?division=NAVER> (검색일: 2026. 1. 24).

18) 특히 남한 정부가 제3국 국적의 재외동포를 매개로 한 ‘원산갈마 평화관광’을 제안하고, 이를 금강산·설악산을 잇는 광역 관광벨트 구축의 시발점으로 삼으려는 정책적 구상은, 북한의 일방적 현상 변경에 수동적으로 대응하는 수준을 넘어, 관광이라는 비교적 저위험 영역을 활용하여 남북관계의 규범적 틀과 협력의 조건을 주도적으로 설정하려는 능동적 관여 전략으로 평가할 수 있음.

II. 「원산갈마해안관광특별구법」의 구조와 규범적 성격

1. 김정은 시대 공간정책과 ‘원산갈마해안관광특별구’의 지정

가. 김정은 시대 공간정책의 특징

김정은 시기 공간정책의 특징을 한마디로 정리하면, 공간을 단순한 개발 대상이 아니라 통치 성과의 가시화 장치이자 행위 질서의 조직 단위로 재구성하는 경향이 강화되었다는¹⁹⁾ 점에 있다. 전통적인 산업정책이 생산량이나 수출 실적 등 추상적 지표를 중심으로 성과를 구성한다면, 공간정책은 건축물·도로·해안 경관·시설 집적과 같은 물리적 실체를 통해 성과를 즉각적으로 시각화할 수²⁰⁾ 있다. 이 점에서 김정은 시기의 공간정책은 경제적 실질 성과의 여부와 무관하게 ‘완공’과 ‘정비’, ‘현대화’라는 표상을 통해 통치 정당성을 조직화 해왔다. 따라서 ‘공간’은 그 자체로 상징 자본이 되며, 체제의 능력과 국가의 기획·집행 역량을 ‘보이는 형태’로 제시하는 도구로 기능한다. 즉, 대규모 건설과 공간 재편은 경제의 한 부문이라기보다, 정치적 커뮤니케이션과 통치 기술의 일부로서 위치 지워질 수밖에 없다. 이러한 관점에서 ‘원산갈마지역’은 김정은 시기 공간정책의 특징이 응축된 사례로 읽을 수 있다.

또한 ‘원산갈마지역’은 해안이라는 자연적 조건과 항만도시의 기반, 그리고 국가 통제력이 강하게 작동해 온 공간적 성격이 결합되어, ‘완전 개방’이 아니라 ‘통제된 개방’의 형태를 실험하기에 상대적으로 적합한 조건을 갖추고 있다. 즉 단순한 관광 자원의 집적지라기보다, 외부와의 접촉이 불가피하게 발생하는 활동을 특정 공간에 집중시키고, 그 접촉을 국가가 설계한 방식으로 조정·관리하는 공간 통치 모델을 구현하기에 적합한 후보지로 기능한다. 나아가 ‘관광’이라는 활동은 ‘외부성’과 ‘이동성’을 본질적으로 수반²¹⁾하지만, 동시에 동선·일정·접촉 범위를 제도적으로 표준화하기 용이하다는 점에서, 공간정책이 요구하는 통치 목적과 결합 가능성 역시 높다. 그 결과 ‘원산갈마해안관광특별구’는 ‘관광을 위한 공간’이면서 동시에 ‘관광을 매개로 한 공간 통치’를 구현하는 장이기도 한 것이다.

김정은 시기 공간정책은 특정 공간을 국가적 대표 프로젝트로 집중투자하여 성과를 제시하는

19) 김지니, “김정은 시대, 통치 공간의 형성과 그 전략들: 수령제 국가와 사회주의 문명국의 혼종화”, 『현대북한연구』 제26권 제1호, 북한대학원대학교 심연북한연구소, 2023, 28면.

20) 통일연구원, 「평양의 도시정치와 공간구조」, KINU 연구총서 23-27, 2024, 28면.

21) 오정준, “관광과 일상의 결합에 관한 소고”, 『한국경제지리학회지』 제24권 제1호, 한국경제지리학회, 2021, 19면 참조.

방식과 그 성과를 제도적으로 유지·관리 가능한 형태로 통합하는 방식이 결합되는 경향을²²⁾ 보인다. 전자는 ‘동원’과 ‘집중’을 통해 단기간에 가시적 변화를 창출하는 기획이고, 후자는 그 변화를 불확실한 외부 환경 속에서도 훼손되지 않도록 관리체계에 편입시키는 제도화의 기획이다. 그리고 이러한 공간정책은 법제와 결합할 때 더욱 강한 통치력을 획득한다. 공간 정책이 일정 수준의 물리적 실체를 확보하면²³⁾, 다음 단계는 그 공간을 둘러싼 행위의 유형을 선별하고, 권한과 책임의 귀속을 구조화하며, 관리의 지속성을 확보하는 제도화가²⁴⁾ 요청된다. 이때 법률은 개발을 개시하는 도구가 아니라, 이미 추진된 공간을 장기적 관리 대상으로 고정하고 통치 비용을 절감하는 장치로 기능한다. 특히 북한과 같이 하위규범의 공개성과 사법적 통제가 제한적인 체계에서는, 법률이 곧 ‘관리의 정당화 장치’로서 작동할 가능성이 크다. 법률을 통해 특정 공간을 일반 공간과 구별되는 규범 영역으로 설정하면, 관리기관의 권한 집중, 출입·이동·행위의 표준화, 안전·위생·환경·질서의 규율을 일괄적으로 조직할 수 있고, 그 결과 공간은 단순한 개발 결과물이 아니라 규범이 작동하는 통치 단위로 변환된다.

나. ‘원산갈마해안관광특별구’의 지정

(1) 북한 해안도시 개발의 구조적 한계와 ‘원산갈마’의 부상

이러한 측면에서 북한 내부에서 원산-갈마 지역이 대규모 체류형 해안 관광지로서 반복적으로 정책적 논의의 중심에 놓일 수밖에 없는 것은, 특정 지역에 대한 선호나 단발적 개발 구상에 기초한 판단이라기보다, 대체가능한 공간이 구조적으로 제한되어 있다는 조건 하에서 형성된 소거법적 정책²⁵⁾ 귀결로 이해할 필요가 있다.

먼저 ‘서해안 지역’은 지형적·환경적 조건과 안보적 맥락이 중첩되면서 대규모 체류형 관광지로 기능하기에 지속적인 제약을 안고 있는 공간으로 평가²⁶⁾된다. 서해안은 북한 해안 중 가장 광범위한 연안 공간을 형성하고 있으나, 조수 간만의 차가 크고 연안 지형의 변화

22) 김지니, 앞의 논문, 18면~28면 참조.

23) 국가안보전략연구원, 「김정은 시대 권력구조 재편과 김정은의 통치구상」, INSS 연구보고서 2021-10, 2021, 60면~61면 참조.

24) 김지니, 앞의 논문, 11면.

25) 이는 본 연구에서 국가가 관광이라는 기능을 도입하고자 할 때 고려할 수 있는 공간적 선택지가 구조적으로 제한되어 있다는 점에 주목하여, 복수의 요건을 동시에 충족하는 후보가 반복적으로 잔존하게 되는 과정을 설명하기 위한 해석틀을 의미함. 따라서 특정 지역이 정책적으로 적극 ‘선택’되었다는 의미보다는, 다른 대안들이 지형적·안보적·제도적 제약에 의해 배제되는 과정 속에서 해당 지역이 상대적으로 부상하게 되었다는 점에 분석의 초점을 두고자 함.

26) 윤인주, “동·서해공동특구 해양관광 개발 방향 검토-전문가의견 비교분석을 중심으로”, 「통일정책연구」 제29권 제1호, 통일연구원, 2020, 52면.

가 심하여, 장기간 체류를 전제로 하는 해안관광에 요구되는 안정적인 해변 환경과 연속적인 관광 공간을 확보하기 어렵다. 더 나아가 서해안은 군사적 대치와 직접적으로 연관된 해역과 인접한 구간이 다수 포함되어 있어, 관광객의 이동과 체류를 일정 수준 이상 개방해야 하는 체류형 관광 모델과 구조적 긴장을 형성한다. 이는 서해안이 관광 개발의 가능성을 전면적으로 상실한 공간이라고 단정하기보다는, 대규모·장기 체류를 핵심 전제로 하는 해안관광의 중심 거점으로 설정되기에는 제도적·안보적 비용이 지속적으로 발생할 수밖에 없는 지역임을 의미한다.

〈표 2-1〉 북한 주요 해안지역 정책 수용성 비교·분석

구분	서해안 지역	금강산 지역	라선 지역	원산-갈마 지역
지형적 특성	조수 간만 차 큼, 갯벌·복합 연안, 해안선 불연속	산악-해안 결합, 협곡·금경사 다수	항만 중심 연안, 내륙 연계성 강함	장거리 해안선, 비교적 단순 선형 지형
체류형 관광 적합성	낮음	중간 (자연조건 양호)	낮음	높음
대규모 시설 집적 가능성	제한적	제한적 (지형 제약)	물류·산업 중심	상대적으로 용이
군사·안보 민감성	매우 높음 (NLL 인접)	높음	중간	관리 가능한 수준
외부인 이동 통제 용이성	낮음	중간 (정치 변수 의존)	낮음	높음
대외 변수 의존성	변수 낮으나 안보 리스크 상존	매우 높음 (남북관계 종속)	중간 (중·러 연계)	상대적으로 낮음
기존 정책·법제 성격	군사·안보 우선 공간	남북협력형 관광 공간	경제특구· 무역 거점	관광특별구 설정
국가 단독 관리 가능성	낮음	낮음	중간	높음
법제화 수용성	낮음	제한적	기존 특구법과 충돌	높음

※ 출처: 필자 작성

‘금강산 지역’은 과거 체류형 관광이 현실화된 경험을 지니고 있다는 점에서 잠재적 대안으로 검토될 수 있으나, 그 운영 구조가 남북 간 정치적 합의와 대외관계의 안정성에 본질적으로 의존해 왔다는 점에서 근본적인 한계가²⁷⁾ 존재한다. 금강산 관광은 자연적·공간적 조건과는 별개로, 관광의 개시와 중단이 북한 내부의 단독 정책 결정에 의해 통제되기 어려운 구조를 갖고 있었으며, 이는 체류형 관광지의 지속성과 예측 가능성을 제도적으로 담보하기 어렵게 만드는 요인으로 작용하였다. 이러한 경험은 금강산이 관광지로서의 잠재력을 지녔음에도 불구하고, 국가가 단독으로 관리·통제할 수 있는 안정적 체류형 관광 모델의 공간적 기반으로 기능하기에는 구조적 제약이 크다는 점을 드러낸다.

‘라선 지역’ 역시 해안 공간을 포함하고 있으나, 해당 지역은 관광보다는 무역·물류·대외경제 협력을 중심으로 한 경제특구로 일관되게 제도화되어 왔다는²⁸⁾ 점에서 성격이 근본적으로 구분된다. ‘라선’은 항만과 국경 인접성을 전제로 한 교역 거점으로 설계되었고, 이에 따라 법제와 행정 구조 역시 물류·무역 활동의 촉진과 관리에 초점이 맞추어져 왔다. 이러한 제도적 방향성 속에서 라선을 체류형 관광을 중심 기능으로 하는 대규모 해안 관광지로 전환하는 것은, 단순한 공간 재배치의 문제가 아니라 기존 특구 법제와 정책 목표 전반을 재구성해야 하는 문제를 수반한다는 점에서 현실적 대안으로 작동하기 어렵다.

이와 같이 북한 내부의 주요 해안지역들을 종합적으로 검토할 경우, 해안형 관광이라는 공간적 조건, 대규모 시설 집적과 장기 체류를 가능하게 하는 지형적 여건, 그리고 무엇보다 외부 인원의 이동과 체류를 국가가 직접 관리·통제할 수 있는 제도적 가능성을 동시에 충족하는 공간은 극히 제한적임이 드러난다. 이러한 조건들 하에서 원산-갈마 지역은 북한 내부에서 사실상 유일하게 해당 요건들을 중첩적으로 충족할 수 있는 후보로 반복적으로 인식될 수밖에 없는 구조적 위치에 놓여 있음을 확인할 수 있다. 따라서 ‘원산-갈마 지역’은 특정 지역에 대한 과도한 기대나 정책적 수사의 결과라기보다, 관광 정책과 공간 통치가 직면한 선택지의 제약 속에서 원산-갈마가 반복적으로 남게 된 구조적 귀결로 이해하는 것이 타당하다 할 것이다.

27) 최은주, “북한관광정책의거버넌스구조와변화:중앙-지방 관계 및주요개발사례분석”, KDI 북한경제리뷰 2025년 6월호, KDI 2025, 36면.
28) 최은주, “북한 관광의 산업화와 국제화: 제도적 개방과 현실적 협력의 교차점” 발제문, 남북 문화교류 지역순회 포럼 및 찾아가는 특강(제3차 지역순회 포럼 및 찾아가는 특강) 지역순회포럼자료집(2025. 10. 19), 강원대학교 춘천캠퍼스, 2025, 7면~9면 참조.

(2) 통제된 외부접촉형 공간으로서의 ‘원산갈마해안관광특별구’

본질적으로 ‘관광’은 외부성과 이동성을 수반하는 행위 유형으로서, 외부 주체의 유입과 공간 간 이동을 전제로 한다는 점에서 국가 통제와 긴장 관계에 놓일 수밖에 없다. 그러나 동시에 관광은 이동 경로, 체류 범위, 접촉 주체를 사전에 설정하고 반복적으로 관리할 수 있는 행위 유형이라는 점에서, 제도적 표준화가 상대적으로 용이한 영역이기도 하다. 이러한 이중적 성격에 비추어 볼 때, ‘원산갈마해안관광특별구’의 공간적 성격은 외부와의 접촉을 전면적으로 차단하지 않으면서도 그 접촉의 경로와 방식, 발생 공간을 국가가 사전에 설계하고 법적으로 고정하는 통제된 외부접촉형 공간으로 규정할 수 있다.

이와 같은 공간에서의 관광은 산업 일반의 한 영역이라기보다, 국가가 관리 가능한 범위로 형식화된 외부 접촉의 방식으로 기능한다. 즉, 외부성과 이동성을 내포한 활동을 허용하되, 그 발생 조건과 범위를 제도적으로 한정함으로써 통치 가능성을 상대적으로 높이는 방식이다. 특히 원산갈마지역의 경우, 관광특별구에 대한 법제화가 물리적 공간 조성 and 정책적 투자가 상당 부분 진행된 이후에 이루어졌다는 점에서, 해당 법제는 명확한 사후적 성격을 지닌다. 이는 ‘원산갈마해안관광특별구’가 성장 실험이나 제도 실험을 위한 공간이라기보다, 이미 형성된 공간을 장기적 관리와 통제의 대상으로 고정하기 위한 통치적 선택이었음을 시사한다. 더 나아가 이 특별구는 일반적인 국토 질서와의 단절 강도가 상대적으로 높게 설정되어, 출입, 이동, 활동, 조직, 사업 전반이 승인과 감독의 대상이 된다. 이러한 점에서 ‘원산갈마해안관광특별구’는 생산·투자형 특별구에서 요구되는 제한적 경제 자율성이나, 생활·상징형 공간에서 강조되는 내부 결속과는 질적으로 구별되는 통치 공간의 성격을 갖는다.

즉, 김정은 정권에서의 ‘특별구’는 단일한 제도가 아니라, 공간 통치의 목적과 관리되어야 할 위험의 성격에 따라 분화된 법형식의 집합으로 이해되어야 한다. 그중 ‘원산갈마해안관광특별구’는 관광을 매개로 외부와의 접촉을 허용하되, 그 접촉이 일반 사회 공간으로 확산되는 것을 구조적으로 차단하고, 특정 공간에 집적하여 관리하는 통치 논리가 가장 정교하게 구현된 사례에 해당한다. 이러한 위치 설정은 이후 분석할 특별구 지정의 법적 의미, 공간적 단절의 구조, 그리고 관광 개념의 법적 재구성을 해석하는 데 있어 핵심적인 기준점으로 기능한다. 결국 ‘원산갈마해안관광특별구’는 김정은 정권에서의 ‘공간 통치’가 관광이라는 행위 유형과 결합하여 가장 높은 수준의 제도화와 법형식화를 달성한 사례에 해당한다 할 것이다.

2. 「원산갈마해안관광특별구법」의 제정과 형식상 구조

가. 특구법의 제정

북한 「조선민주주의인민공화국 원산갈마해안관광특별구법」은 2025년 5월 29일 최고 인민회의 상임위원회 정령 제1931호로 채택되어, 2025년 6월 1일부터 시행되었다.²⁹⁾ 이 법은 총 8개 장, 84개 조문으로 구성되어 있으며, ‘원산갈마해안관광특별구’의 지정과 관리, 관광활동 및 기업운영에 관한 사항을 단계적으로 규율하고 <표 3-1> 있다. 제1장 ‘기본’은 법의 사명, 특별구의 지위와 령역, 관리운영의 기본 원칙, 국제적 교류와 협조, 적용 법규를 규정하는 총칙에 해당한다. 제2장 ‘특별구관리운영’은 원산갈마해안관광특별구 관리국의 설치와 지위, 그리고 특별구 관리에 관한 전반적 사항을 규율한다. 제3장 ‘관광조직 및 봉사’는 관광조직과 봉사의 담당 주체, 관광조직 방식 및 관광 관련 봉사 영역에 관한 사항을 규정하고 있다. 제4장 ‘관광안전 및 환경보호’는 관광안전관리와 재해관리, 환경보호를 중심으로 한 규율을 두고 있으며, 제5장 ‘관광활동’은 관광당사자의 범위, 특별구 출입과 관광활동의 형식, 관광객의 권리와 의무를 규정한다. 제6장 ‘기업창설운영’은 특별구에 대한 투자와 기업 창설, 기업의 경영활동에 관한 기본 사항을 규율하고, 제7장 ‘법적책임’은 위반행위에 대한 민사적·행정적·형사적 책임을 정리한다. 마지막으로 제8장 ‘부칙’은 법의 시행에 관한 사항을 규정하고 있다. 이와 같이 「원산갈마해안관광특별구법」은 기본 규정에서 출발하여 관리운영, 관광조직과 봉사, 안전과 환경, 관광활동, 기업운영, 법적 책임에 이르는 구조를 취하고 있으며, ‘원산갈마해안관광특별구’를 하나의 독립된 규율 단위로 설정하여 단계적으로 관리하는 조문체계를 갖추고 있다.

<표 2-2> 북한 원산갈마해안관광특별구법의 장별 구성

구분	장 제목	조항
제1장	원산갈마해안관광특별구법의 기본	제1조~제5조
제2장	특별구관리운영	제6조~제16조
제3장	관광조직 및 봉사	제17조~제33조
제4장	관광안전 및 환경보호	제34조~제46조

29) Daily NK, https://www.dailynk.com/20251017-5/#flipbook-df_319728/1/, (검색일: 2025. 10. 18).

구분	장 제목	조항
제5장	관광활동	제47조~제56조
제6장	기업창설운영	제56조~제75조
제7장	법적책임	제76조~제83조
제8장	부칙	제84조

※ 출처: 필자 작성

나. 입법배경과 목적: 구조적 한계

북한 「원산갈마해안관광특별구법」의 채택 배경을 정확히 파악하기 위해서는, 이 법을 북한 관광 법제의 출발점이나 체계적 완성으로 이해하기보다, 기존 관광 관련 법제가 구조적으로 처리하지 못해 온 문제들을 특정 공간 안으로 집중·재배치하여 관리하려는 사후적 제도화의 산물로 위치지우는 관점이 필요하다. 북한에서 ‘관광’은 오랫동안 독립된 법정정책 영역으로 성립하지 못한 채, 대외경제활동, 외화 획득, 특수지대 관리라는 상위 정책 목표에 종속된 부수적 활동으로 다루어져 왔다. 그 결과 관광에 관한 규율은 단일한 「관광법」이나 이에 준하는 기본법을 중심으로 조직되지 못하고, 대외경제협력 관련 법률, 특수경제지대·개발구 관리 법률, 외국인 출입·체류 관련 규정, 그리고 규정·세칙·지도서와 같은 하위규범 속에 분산되어 포섭되는 구조를 형성해 왔다. 이러한 분산 구조에서는 관광의 개념 정의, 관광 주체의 법적 지위, 관광 활동의 범위와 한계, 책임 구조가 하나의 규범 체계 안에서 정합적으로 정립되기 어렵다. 북한에서 ‘관광’은 자율적 산업 활동이나 사회적 교류의 영역으로 전제되기보다는, 외화 획득이나 대외 이미지 관리라는 정책 목적에 종속된 행위 유형으로 인식되어³⁰⁾ 왔고, 이에 따라 법제 역시 관광의 성장이나 확산을 촉진하기보다는 ‘관광’이라는 상황이 발생할 경우 이를 ‘어떻게 승인’하고, ‘어떻게 통제’하며, ‘어떻게 관리’할 것인가에 초점을 맞추어 구성되어 왔다. 그 결과 관광 활동에 대한 규율은 권리 보장이나 자율성 확대보다는 허가·승인·감독을 중심으로 전개되었고, 관광객과 관광 조직 역시 독립된 권리 주체라기보다 조건부 행위자로 설정되는 경향을 보여 왔다.

30) 대외경제정책연구원, 「북한의 관광정책 추진 동향과 남북 관광협력에 대한 시사점」, 전략지역심층연구 19-06, 2020.

<표 2-3> 북한 법제상 ‘관광’ 관련 규정³¹⁾의 기능별 분류

기능별	부문법	조문	세부내용
헌법상 국가관리 항목화	사회주의헌법	제125조	내각이 관광을 포함한 여러 부문 사업을 ‘조직집행’
질서·치안 단속형	인민보안단속법	제25조	관광도로 및 주변에서 질서 위반 행위 단속
	도로법	제38조, 제52조, 제56조	관광도로 이용 제한·승인, 금지행위, 벌금·처벌(목인·조장 책임 포함)
제한형	비상방역법	제28조(12)	필요시 관광 제한·금지
	대응조치법	제4조	문화 분야(관광 포함) 교류 제한·단절, 여행 제한 등
복지교양형	사회주의로동법	제67조	정양소·휴양소 확충, 관광·탐승 조직
	년로자보호법	제29조	휴양·견학·관광·탐승 조직
	교원법	제50조	답사·견학·명승지 관광 조직
관리·승인형	민용항공법	제49조	관광유람비행 조직, 항로 설정 승인 필요
	자동차운수법	제35조	관광 등 단체수송 조직, 사전 신청
	철도법	제43조	관광열차 등 조직 가능
지형 활용형	시군발전법	제26조	자연지리(바다·산) 활용
환경·위생·보호구역형	대기오염방지법	제31조	관광지 포함 ‘대기환경특별보호지역’ 설정
	바다오염방지법	제30조	관광지·해수욕장 관리기관의 위생/오물처리 의무
	폐기폐설물취급법	제30조	관광지·연안 등 폐기물 투기 금지
	환경보호법	제32조, 제37조, 제49조, 제50조	관광지 보존, 해안생태 보호, 오물처리·재자원화
	천연기념물보호법	제26조	명승지 시설관리, 관광 시 요금

31) 본 연구에서 북한 법제상 ‘관광’ 관련 규정에 대한 분석은 국가정보원이 제공한 『북한법령집』(2024년판)에 수록된 현행 법령을 기준으로, 조문 내 ‘관광’ 용어가 명시적으로 사용된 규정을 검토·분류하는 방식으로 이루어졌음.

기능별	부문법	조문	세부내용
특구·대외경제 (투자/서비스 무역)형	개성공업지구법	제1조, 제2조, 제19조, 제30조	지구에 관광구역 포함, 관광오락업 영업, 출입·체류자 관광 허용
	라선경제무역지대법	제1조, 제70조, 제74조	국제 무역·투자·관광·봉사 지대, 관광업 개발, 특혜
	경제개발구법	제2조, 제49조, 부칙 제2조	관광개발구 포함, 국제관광 발전, 단 특정 지대에는 적용 제한
	무역법	제18조	관광봉사 포함 서비스무역 승인 절차
	출입국법	제23조	관광증 외국인 사증 없이 입출국
	외국인투자법	제6조	관광 투자 가능
	외국인세금법	제48조	영업세 과세대상에 관광 포함
	국제상품전람회법	제14조	전람회 기간 관광 등 봉사 조직
	신의주특별 행정구기본법	제13조	관광지구 조성
	황금평·위화도 경제지대법	제3조, 제55조~ 제56조, 제65조	산업구성에 관광 포함, 관광업 허용, 특혜

※ 출처: 필자 작성

이러한 규율 방식은 관광 활동이 소규모·비집중적으로 이루어지는 국면에서는 일정한 안정성을 유지할 수 있었으나, 관광이 특정 지역에 집중되고 대규모 시설과 인프라가 조성되며 외부 접촉의 빈도와 밀도가 높아지는 단계에 이르러서는 점차 구조적 한계를 노출하게 된다. <표 3-2>의 분류에서와 같이 기존 관광 법제는 관광이 산발적으로 발생하는 상황을 전제로 설계되어 있었기 때문에, 특정 공간에 관광 활동이 집중될 경우 필연적으로 수반되는 안전 관리, 질서 유지, 법적책임의 귀속, 환경문제, 관리 주체 간 권한 배분을 체계적으로 처리할 수 있는 법적 틀을 제공하지 못하였다. 그 결과 관광에 관한 규율은 점점 더 하위 규범과 내부 지침에 의존할 수밖에³²⁾ 없고, 이는 곧 법적 안정성과 예측 가능성을 구조적으로 약화시키는 요인으로 작용함을 의미한다. 특히 기존 관광 법제가 관광이 이루어

32) 북한에서 관광과 관련된 구체적 운영 기준과 절차는 상당 부문법이 아닌 세칙, 규정, 지도서와 같은 하위 규범 또는 내부 문건에 의해 설정·운용되고 있을 가능성이 큼. 이는 북한 정부의 구조적 폐쇄성으로 인해 이러한 하위 규범이 외부에 공개되지 않거나 제한적으로만 유통되는 현실과 밀접하게 관련되어 있으며, 그 결과 관광 관련 법령이 존재함에도 불구하고 실제 규율 내용과 집행 방식은 외부에서 확인·검증하기 어려운 상태에 놓이게 됨. 이러한 상황은 학술적 연구의 범위를 제약할 뿐 아니라, 관광업에 대한 외부 투자나 국제적 협력에 있어 서도 규범의 예측 가능성과 법적 안정성을 저해하는 고질적인 제약 요인이기도 함.

지는 공간 자체를 독자적인 규범 단위로 포섭할 수 있는 법형식을 갖추지 못했다는 점은 가장 결정적인 한계로 지적될 수 있다. 관광지는 일반 국토 질서의 일부로 취급되었고, 관광지 자체를 관리·통치의 단위로 설정하는 법적 장치는 충분히 마련되지 않았다. 이로 인해 관광이 확대될수록 일반 국토 관리 질서, 군사·보안 질서, 주민 생활 공간과의 충돌 가능성은 구조적으로 증대되었으며, 이를 조정하기 위한 법적 수단은 임시적 행정 조치나 개별적 관리 명령에 의존할 수밖에 없다. 관광이 공간 문제로 전환되는 지점에서 기존 법제가 이를 흡수할 수 있는 제도적 역량을 결여하고 있었던 것이다.

이러한 맥락에서 「원산갈마해안관광특별구법」의 제정은 기존 관광 법제를 전면적으로 재구성하거나 관광 일반법을 확립하려는 시도라기보다, 기존 법제가 구조적으로 감당하지 못하던 문제를 특정 공간 안으로 수렴시켜 관리하려는 전략적 선택으로 이해된다. 관광 전반을 개방적으로 재편하는 대신, 관광이 집중적으로 발생하는 공간을 특별구로 지정하고 그 공간에 한하여 예외적 규범과 통치 구조를 적용함으로써 기존 법제의 한계를 우회적으로 보완하는 방식이 채택된 것이다. 즉, 「원산갈마해안관광특별구법」은 ‘관광’을 일반 법 질서 속에서 확장시키면서도, 관광이 발생하는 공간 자체를 법적으로 재구성함으로써 문제를 해결하려는 시도라는 점에서 그 체계적 위치가 규정된다.

3. 사후적 공간 제도화

가. 사후적 공간 제도화로서의 ‘원산갈마해안관광특별구법’

이러한 북한 관광 법제의 구조적 한계는 관광 활동이 특정 공간에 집적되는 단계에 이르렀을 때, 더 이상 정책적 관리나 개별적 행정 조치만으로는 법적 안정성과 예측 가능성을 확보하기 어려운 문제로 전환되었고, 그 결과 기존 법제와는 다른 형식의 제도적 대응이 요구되는 상황을 형성하였다. 나아가 「원산갈마해안관광특별구법」의 채택은 단순히 특정 관광지에 대한 규율 필요성에서 출발한 것으로 이해되어서는 안 된다. 이 법은 2010년대 중반 이후 장기간에 걸쳐 추진되어 온 국가 차원의 공간 개발 사업이 일정한 한계 국면에 도달한 이후, 해당 공간을 더 이상 반복되는 정책 담론이나 행정적 관리만으로는 유지하기 어려운 상태에 이르렀다는 판단 하에 선택된 제도적 정리, 즉 이미 형성된 공간을 법적 지위와 관리 체계 속에 편입시키기 위한 규범적 정합화의 결과로 파악할 필요가 있다. 다시 말

해, 「원산갈마해안관광특별구법」은 ‘새로운 개발을 개시하기 위한 입법’이 아니라, 이미 상당 부분 조성되고 선전되어 온 공간을 국가의 통치 질서와 규범 체계 속에 안정적으로 재배치하기 위한 입법으로 그 배경을 설명할 수 있다.

관련하여 ‘원산갈마해안관광지구’는 개발 계획의 공식화, 대규모 건설과 시설 조성, 반복적인 최고지도자 현지도와 정책 선전 과정을 통해 단순한 구상 단계를 넘어, 물리적·상징적 실체를 모두 확보한 상태에³³⁾ 있었다. 이 시점에서 국가가 직면한 문제는 더 이상 ‘이 지역을 개발할 것인가’가 아니라, ‘이미 개발된 이 공간을 어떤 규범 질서 아래에서 지속적으로 관리할 것인가’라는 성격으로 전환된다. 즉, 정책의 초점은 ‘확장’이 아니라 ‘정착’으로 이동하고 있었으며, 「원산갈마해안관광특별구법」은 이러한 정책 전환의 법적 표현으로 이해될 수 있다.

이와 같은 맥락에서 「원산갈마해안관광특별구법」의 채택은 새로운 관광정책의 방향을 제시하는 적극적 입법이라기보다는, 장기간 누적된 정책 결과를 법적으로 안정화하고, 해당 공간을 국가 통치 질서 속에 명확히 편입시키기 위한 사후적·정리적 입법의 성격을 강하게 띤다. 실제로 「원산갈마해안관광특별구법」의 규범 구조를 살펴보면, 관광산업의 육성 전략이나 단계별 개발 계획을 상세히 제시하기보다는, 총칙을 통해 해당 지역을 국가가 지정한 ‘특별구’로 명확히 규정하고, 관리기관의 설치와 권한 배분, 관광사업 조직의 구성 방식, 관광객과 기업활동에 대한 승인·감독 체계를 중심으로 부문법의 조문이 구성되어 있다. 이는 입법자가 이 법을 통해 달성하고자 한 목표가 성장 촉진이나 산업 활성화가 아니라, 이미 형성된 공간을 예측 가능하고 통제 가능한 규범 질서 속에 고정시키는 것이었음을 시사한다.

특히 이 법이 제정된 시점 또한 입법 배경을 해석하는 데 있어 결정적인 단서에 해당한다. 국제 제재의 장기화, 대외 관계의 구조적 불확실성, 감염병으로 인한 국경 봉쇄는 ‘원산갈마해안관광지구’가 단기간 내에 본격적인 국제 관광지로 기능할 수 있는 가능성을 현저히 제약해 왔다. 이러한 조건은 일시적인 외부 변수라기보다는, 중·장기적으로 지속될 가능성이 높은 구조적 제약에 해당한다. 그럼에도 불구하고 이 시점에서 채택되었다는 사실은, 입법자가 단기간의 경제적 성과나 관광 수요 회복을 전제로 법을 제정한 것이 아니라, 불확실성이 지속되는 상태 자체를 더 이상 제도 밖에 방치할 수 없다는 인식에 도달했음을 보여준다.

33) 한복신문, “‘원산갈마해안관광지구’ 개발은 누구를 위한 관광 프로젝트인가”, 2025년 12월 31일자, <https://www.hbnews.kr/news/articleView.html?idxno=28551> (검색일: 2026. 1. 23).

따라서 「원산갈마해안관광특별구법」은 ‘관광이 성공할 것이기 때문에’ 제정된 법이라기 보다는, ‘관광이 언제, 어떤 방식으로, 어느 정도 성공할지 알 수 없는 상태가 장기화되고 있는 상황에서, 그 불확실성을 관리하기 위한 법적 틀이 필요했기 때문에’ 제정된 법으로 이해하는 것이 타당하다. 이 점에서 이 법은 정책의 낙관적 전망을 전제로 한 입법이 아니라, 불확실성과 지연, 제한적 운영이라는 현실을 전제로 한 관리형 입법으로 볼 수 있다. 이러한 입법 배경은 이후 조문 분석에서 반복적으로 확인되는 규범적 특징—관리기관 중심의 권한 집중, 승인·감독 절차의 세밀한 규정, 관광객과 기업 활동에 대한 조건부 권리 설정—을 해석하는 핵심 전제임과 동시에 국가단위의 장기 정책 사업의 종착점에서 선택된 부문법으로, 북한이 이미 조성된 공간을 정책이 아니라 법으로 관리하는 단계로 이행했음을 보여주는 사례라는 점에서 독자적인 분석 가치를 가진다 할 것이다.

나. 관광을 수단으로 한 공간 통치법

이러한 법체계상 구조는 앞서 살펴본 바와 같이 특별구가 일반 국토 질서로부터 부분적으로 분리된 예외적 규범 공간으로 기능한다는 점과 결합되면서, 특별구 내부의 법질서가 단일한 법률 문언만으로는 포착될 수 없는 복합적 성격을 띠게 하고 있다. 결국 「원산갈마해안관광특별구법」은 「경제개발구법」상의 “관광개발구”를 전제로 그 특례를 정한 법이 아니라, 관광을 부수적 산업 기능이 아닌 공간 통치의 중심 요소로 재위치시키기 위해 기존 경제특구 법제의 틀을 우회하고 재구성한 독자적 법형식으로 이해되어야 한다. 이 점에서 「원산갈마해안관광특별구법」은 특별법이라는 형식적 범주를 넘어, 북한 법체계가 관광이라는 행위 유형을 어떻게 관리 가능한 공간 단위로 전환하고 있는지를 보여주는 대표적 사례로서, 경제개발구법 체계와의 비교를 통해 그 제도적 필요성과 체계적 위치가 보다 명확히 드러난다.

나아가 이러한 차이는 입법자가 ‘원산갈마해안관광지구’를 경제 전반의 제도적 실험 공간으로 설정하지 않았음을 보여준다. 다시 말해, 이 특별구는 생산과 교환, 투자와 고용이 복합적으로 이루어지는 경제 공간이라기보다는, 외부와의 접촉이 수반되는 특정 활동 유형, 즉 관광을 통제된 방식으로 수행하기 위해 설계된 기능적 공간에 가까운 것이다. 따라서 「원산갈마해안관광특별구법」은 「경제개발구법」과 동일한 법제 범주에 포함되기보다는, 그 하위 또는 변형 유형으로서, 보다 폐쇄적이고 목적 한정적인 공간 규율법으로 위치

지워질 수 있다. 이 점에서 「원산갈마해안관광특별구법」은 북한 법체계 내에서 일종의 공간 통치법으로서의 성격을 가진다. 특정 지역을 지정하고, 그 지역에 적용되는 관리기관의 설치, 조직 체계의 구성, 허용되는 행위의 유형과 범위, 위반 시의 책임구조를 법률 차원에서 일괄적으로 설정하는 것은 일반적인 산업법이나 경제법이 행위 주체와 거래 관계를 중심으로 규율 대상을 설정하는 방식과는 근본적으로 구별된다. 여기서 규율의 중심은 행위나 계약이 아니라, 공간 그 자체이며, 법률은 그 공간을 하나의 독립된 통치 단위로 재구성하는 기능을 수행한다.

이와 같은 공간 중심의 규율 방식은 헌법적 관점에서도 주목할 필요가 있다. 특정 지역을 국가가 지정한 특별구로 설정하고, 그 지역에 일반 법질서와는 다른 관리·감독 체계를 적용하는 방식은, 국가가 공간을 매개로 통치 방식을 차등화하는 전형적인 수단이기 때문이다. 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광이라는 명목 아래 이러한 차등적 통치 구조를 제도화함으로써, 북한 법체계에서 공간을 예외적 규범 적용의 대상으로 삼는 경향을 한층 더 명확히 드러낸다.

‘원산갈마지역’에 관한 특별구의 지정과 법제화는 바로 이 후자의 측면과 밀접하게 연결된다. 즉 ‘성장 동력’으로서의 관광보다, ‘관리 가능한 외부 접촉’과 ‘통치 성과의 유지’라는 관점에서 중요해진 공간이며, 이러한 위치 부여는 이후 「원산갈마해안관광특별구법」이 승인·감독·질서·안전·책임 규율을 상대적으로 촘촘하게 배치할 수밖에 없는 배경이 된다. 요컨대 김정은 시기 공간정책의 핵심은 공간을 통해 성과를 가시화하고, 법제화를 통해 그 성과를 통치 질서 속에 고정하는 데 있으며, ‘원산갈마지역’은 관광을 매개로 그 두 요소가 결합되는 대표적 실험 공간으로 이해될 수 있다. 그리고 이러한 보완적 관점은 다음에서 논의할 특별구 지정의 법적 의미와 공간적 성격, 그리고 관광 개념의 법적 재구성 논의를 해석론적으로 뒷받침하는 전제가 된다. 종합하면, 「원산갈마해안관광특별구법」은 북한의 기존 특수경제지대 법제와 연속성을 가지면서도, 관광이라는 단일 기능에 규율을 집중함으로써 보다 관리 지향적이고 통제적인 공간 법제로 자리매김한다. 이는 이 법이 경제발전을 실험하는 법이 아니라, 외부 접촉이 수반되는 특정 공간을 국가 통치 질서 속에 안정적으로 고정시키기 위한 법률임을 체계적으로 보여준다. 이러한 체계적 위치에 대한 이해는 이후 조문 분석에서 「원산갈마해안관광특별구법」의 규범 구조와 권한 배분 방식을 해석하는 데 핵심적인 기준점으로 기능할 것이다.

III. 「원산갈마해안관광특별구법」 조문별 분석

1. 특별구의 지정과 사명

「원산갈마해안관광특별구법」 제1장은 전체 부문법의 해석 방향과 규범 작동 방식을 결정하는 총칙 규정으로 구성되어 있으며, 그 내용은 단순한 선언적 서술을 넘어 이후 각 장의 통치 구조와 규율 강도를 미리 규정하는 기능을 수행한다. 특히 동법 제1조부터 제5조에 이르는 규정들은 이 법이 ‘관광’을 ‘산업정책’의 대상으로 설정하고 있는지, 아니면 ‘관리되어야 할 행위와 공간’으로 설정하고 있는지를 가늠하게 하는 핵심적 단서를 제공한다. 이와 같이 제1조부터 제5조까지의 총칙 규정은, 「원산갈마해안관광특별구법」이 관광 진흥을 표면적 목적으로 내세우고 있음에도 불구하고, 실질적으로는 공간을 단위로 한 통치 질서의 구축과 관리 가능성 확보를 핵심 과제로 설정하고 있음을 명확히 보여준다.

가. 해안관광 특수경제지대로서의 공간 통치 질서 법적 구성

(1) 관광을 매개로 한 공간 관리 질서의 구축

먼저 「원산갈마해안관광특별구법」 제1조는 ‘개발’, ‘관리운영’, ‘관광사업’이라는 세 개의 대상이 병렬적으로 나열되어³⁴⁾ 있는데, 이는 이 법이 단순히 관광사업만을 규율하는 법이 아니라, 공간의 구성과 운영, 그리고 그 안에서 이루어지는 행위 전반을 포괄적으로 규율하려는 법임을 명확히 한다. 특히 ‘개발’과 ‘관광사업’ 사이에 ‘관리운영’이 독립된 항목으로 삽입되어 있다는 점은, 이 법의 중심이 성장이나 활성화보다는 지속적 관리와 질서 유지에 놓여 있음을 시사한다. 더 나아가 제1조의 핵심 문언은 “제도와 질서를 바로세워”라는 표현에 있다. 이는 관광을 통해 무엇을 창출할 것인가보다, 관광이 이루어지는 과정에서 어떠한 규범적 질서를 형성할 것인가에 초점을 두는 표현이다. 북한 법제에서 “제도와 질서를 바로세운다”는 문언은 전형적으로 관리법적 성격을 갖는 법률에서 반복적으로 사용되어 왔으며, 이는 해당 영역을 자율적 활동의 장으로 보기보다는 국가가 설정한 규칙에 따라 조직·통제해야 할 영역으로 파악하고 있음을 의미한다. 따라서 제1조는 이 법의 목적을

34) 북한 원산갈마해안관광특별구법 제1조 원산갈마해안관광특별구의 개발과 관리운영, 관광사업에서 제도와 질서를 바로세워 갈마지구를 세계적인 해안관광지로 발전시키는데 이바지함.

단순한 관광 진흥이 아니라, 관광을 매개로 한 공간 관리 질서의 구축으로 설정하고 있다고 평가할 수 있다.

(2) 해안관광 중심 특수경제지대로서의 원산갈마해안관광특별구

「원산갈마해안관광특별구법」 제2조는 특별구의 법적 지위와 공간적 범위를 규정하고 있다. “원산갈마해안관광특별구는 국가가 특별히 제정한 법규에 따라 우수한 관광조건과 환경, 특혜적인 경제활동조건이 보장되고 해안관광을 위주로 하는 특수경제지대이며 원산-금강산국제관광지대의 중심지구”로, “원산갈마해안관광특별구 영역에는 … 갈마반도와 주변수역의 정해진 구역, 갈마반도주변의 일부 섬들이 포함”된다고 명시하고 있다. 이 규정에서 가장 중요한 점은, 원산갈마해안관광특별구가 ‘특수경제지대’로 명시되면서도 그 기능이 ‘해안관광을 위주로’ 단일화³⁵⁾되어 있다는 점이다.

또한 이 특별구가 ‘원산-금강산국제관광지대의 중심지구’로 규정된 점은, 이 공간이 독립된 지역 개발 단위라기보다 더 큰 관광 구상의 핵심 거점으로 설정되어 있음을 보여준다. 이는 특별구가 자율적으로 발전하는 공간이 아니라, 상위 국가 전략 속에서 위치가 부여된 공간임을³⁶⁾ 의미하며, 그에 상응하는 통치 강도가 예정되어 있음을 함축한다. 공간 범위에 ‘주변수역’과 ‘일부 섬’까지 포함시킨 점 역시 중요하다. 이는 육상 공간에 국한되지 않고 해상 공간까지 통치 범위에 포함시키는 규정으로서, 관광 활동과 안전, 환경보호, 이동 통제를 하나의 관리 체계 안에 포섭하려는 입법 의도를 드러낸다. 결과적으로 동법 제2조는 특별구를 단순한 행정구역이 아니라, 육해를 포괄하는 공간 통치 단위로 설정하는 규범적 기초를 제공한다.

나. 국가 주도형 국제관광 모델

「원산갈마해안관광특별구법」 제3조는 “… 특별구를 다목적관광기능을 수행할수 있는 국제적인 관광지구로 발전시키는것은 국가의 정책이다. 국가는 … 독자적인 관리체계와

35) 여기서 ‘기능의 단일화’란 단순히 관광산업 중심이라는 산업정책적 의미가 아니라, 특별구의 공간적 설계가 관광이라는 특정 행위 유형을 중심으로 구성되고, 이에 따라 출입·체류·경제활동·관리 및 제재체계가 모두 관광활동의 관리라는 목적에 수렴되어 규범구조가 형성되어 있음을 의미함. 이는 일반적 경제개발구가 생산·가공·무역·투자 등 복합적 기능을 예정하는 것과 구조적으로 구별됨.

36) 북한 원산갈마해안관광특별구법 제2조가 원산갈마해안관광특별구를 ‘원산-금강산국제관광지대의 중심지구’로 규정하고 있는 것은, 금강산을 법적으로 통합하려는 의도라기보다는, 관광권역에 대한 정책적 구상을 전제로 하면서도 실제 규범 적용은 국가가 단독으로 관리 가능한 공간에 한정하려는 비대칭적 법제 설계를 반영한 것으로 이해되어야 함.

질서를 수립하고 … 특별구를 … 관리운영하도록 한다.”고 규정하고 있다. 이 조항은 북한 법제에서 반복되는 전형적인 정책조항의 형식에서 더 나아가, 단순한 선언에 그치지 않고 해석 지침적 기능을 수행한다. 특히 “국가의 정책이다”라는 표현은 법적 의무를 직접 부과하지는 않지만, 이후 조문에서 관리국의 권한을 확대 해석할 수 있는 근거를 제공하며, ‘독자적인 관리체제와 질서’라는 문언은 특별구가 일반 행정 체제와 구별되는 별도의 관리 질서를 갖는다는 점을 명시적으로 선언한다.

이 조항에서 주목할 점은, 국제적 관광지로의 발전이 ‘기업 활동의 자유’나 ‘민간 참여’를 통해 달성된다고 서술되지 않고, 오히려 국가가 관리체제와 질서를 ‘수립’하고 ‘활용’함으로써 달성된다고 표현된다는 점이다. 이는 북한이 관광업을 ‘사회주의제도의 우월성을 내외에 널리 소개·선전하며 인민경제의 발전과 인민생활 향상에 필요한 재정자원을 늘이는데 기여하는 수단’³⁷⁾으로 규정하고 있기 때문으로 따라서 북한에서의 ‘관광의 국제성’은 개방성의 결과가 아니라, 국가가 설계한 관리 모델의 산물로 이해될 수밖에 없는 것이다.

그리고 이러한 시각은 동법 제4조에서도 잘 나타나는데 “국가는 특별구에서 세계 여러 나라들과의 교류와 협조를 적극 발전시키도록 한다.”는 규정은 국제성을 선언하고 있으나, 그 자체로 권리나 절차를 규정하지 않는다. 따라서 이는 직접적 규범이라기보다 정책 방향을 제시하는 해석 지침으로 기능한다. 특히 이 조항은 이후 조문에서 나타나는 출입 통제, 승인 제도, 관리국 중심 구조와 충돌하기보다는, 그러한 통제 구조를 전제로 한 관리된 국제성을 정당화하는 역할을 수행한다. 다시 말해 국제교류는 자유로운 접촉의 확대가 아니라, 특별구 질서 안에서 허용되는 범위 내에서의 교류로 한정된다.

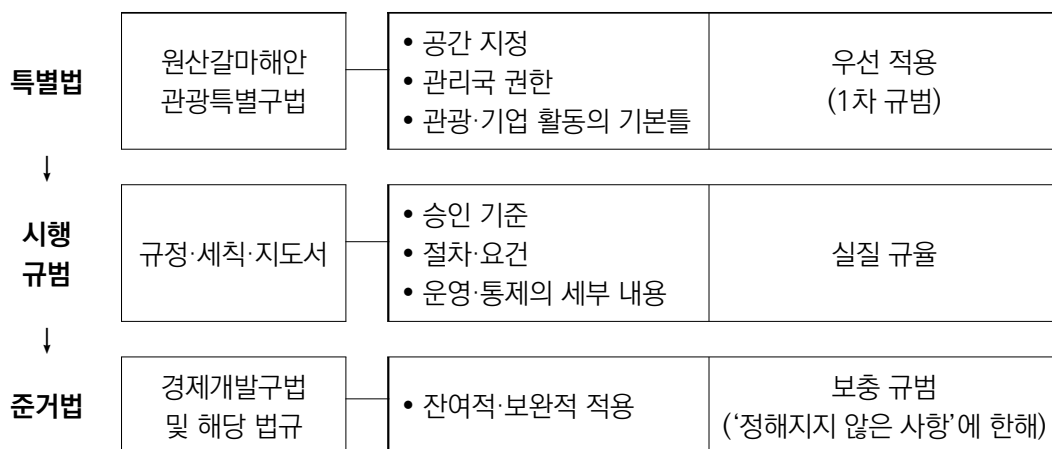
다. 「원산갈마해안관광특별구법」의 적용 구조

「원산갈마해안관광특별구법」 제5조는 “특별구의 개발과 관리, 특별구에서의 관광활동과 기업운영 같은 사업에는 이 법과 그 시행을 위한 규정, 세칙, 지도서를 적용한다. 이 법과 그 시행을 위한 규정, 세칙, 지도서에 정해지지 않은 사항에 대하여서는 경제개발구법과 해당 법규를 적용한다.”고 명시하고 있으며 이는 앞서 서술하였던 바와 같이 「원산갈마해안관광특별구법」의 법체계상 성격을 가장 명확히 드러내는 규정이다. 여기서 확인되는 것은 특별법-시행규범-준거법으로 이어지는 삼층적 규범 구조이다. 특히 부문법과 동렬로

37) 채영재, “사회주의관광봉사기업소의 중요형태”, 「경제연구」 제2호, 평양:사회과학출판사, 2012, 65면.

‘규정, 세칙, 지도서’를 적용규범으로 명시한 점은, 실제 규율 내용의 상당 부분이 하위규범에 의해 형성될 것을 예정하고 있음을 의미한다.

<그림 3-1> 원산갈마해안관광특별구 법적 체계



※ 출처: 필자 작성

또한 준거법 적용 요건을 ‘정해지지 않은 사항’으로 설정함으로써, 「경제개발구법」의 적용은 자동적이지 않고, 특별구 내부 규범이 먼저 충족되어야 하는 보충적 구조를 취한다. 이로 인해 무엇이 ‘정해지지 않은 사항’인지에 대한 판단 자체가 해석의 핵심 쟁점이 되며, 이는 관리국과 시행규범의 역할을 실질적으로 강화하는 결과를 낳는다. 결국 동법 제5조는 특별구를 폐쇄적 자율 영역이 아니라, 특별규범을 우선 적용하는 예외 공간으로 설계하면서, 그 내부 질서의 구체화는 하위규범에 크게 의존하는 구조를 제도화하고 있다.

2. 관리기관 설치와 권한의 집중

「원산갈마해안관광특별구법」 제2장에 해당하는 제6조부터 제16조까지는 「원산갈마해안관광특별구법」의 핵심부로서, 이 법이 어떠한 방식으로 특별구를 ‘관리’하고자 하는지를 가장 집약적으로 드러내는 부분이다. 이 장에서 설정되는 ‘관리국’ 중심의 통치 구조는 앞서 살펴본 총칙의 관리법적 성격과 결합하여 특별구를 자율적 경제 공간이 아니라 집중적·일원적 관리가 예정된 통치 공간으로 성격 규정한다.

가. 관리국 중심의 집중적 통제 구조

(1) 관리기관 규정과 관할 배타성

「원산갈마해안관광특별구법」 제6조는 “원산갈마해안관광특별구의 관리는 원산갈마해안관광특별구관리국이 맡는다. 다른 기관들은 관리국의 사업에 관여할 수 없다.”고 명시하고 있으며, 이 조항의 핵심은 관리권한의 귀속을 넘어, “다른 기관들은 관여할 수 없다”는 문언을 통해 관할의 배타성을 명시적으로 선언하고 있다는 점이다. 이는 단순히 관리 주체를 특정하는 규정이 아니라, 특별구 내부에서 발생하는 사무 전반을 관리국의 독점적 권한 영역으로 설정하는 규범적 결단에 해당한다. 이는 특별구가 일반 행정 체제와 병렬적으로 운영되는 공간이 아니라, 기존 행정 권한 분산 구조를 차단한 집중 통치 공간임을 의미한다. 동법 제6조는 따라서 관리국을 단순한 집행기관이 아니라, 특별구 전체를 관할하는 단일 통치 주체로 위치시킨다.

나아가 동법 제7조는 “관리국은 원산갈마해안관광특별구에서 행정지도기능과 법적통제기능을 가진 현지국가관리기관이며”, “관리국은 사업과 관련하여 지시를 낸다.”고 하여 관리국의 권한을 ‘행정지도기능’과 ‘법적통제기능’의 결합으로 규정하고 있다. 관리국의 권한을 단순한 행정집행 기능에 한정하지 않고, ‘행정지도기능’과 ‘법적통제기능’의 결합으로 규정함으로써, 특별구 내부에서 규범의 형성과 집행, 통제를 단일 기관에 집중시키는 구조를 제도화하고 있는 것이다.

‘행정지도’는 일반적으로 비강제적·유연한 행정 작용을 의미하는 반면, ‘법적 통제’는 강제력과 처벌 가능성을 전제³⁸⁾한다. 이 두 기능을 하나의 기관에 결합시키고 있다는 것은, 특별구 내부에서 유연한 지침 제시와 강제적 규율이 분리되지 않고 결합되어 작동함을 의미한다. 이는 행정지도와 법적 강제가 명확히 구분되는 일반 행정법적 구조와 달리, 관리국의 지시와 지도가 사실상 준규범적 효력을 갖도록 설계되었음을 의미하며, 특별구를 법률 중심의 질서가 아니라 행정적 판단과 통치가 우선하는 관리 공간으로 성격 규정하는 핵심 조항으로 평가할 수 있다. 더불어 “지시를 낸다”는 문언 역시 단순한 권고나 지도 수준을 넘어, 규범적 구속력을 갖는 행위 형식이 예정되어 있음을 시사한다. 북한 법체계에서 ‘지시’는 하위 규범 또는 구체적 행위 기준으로 기능하는 경우가 많으며, 이는 관리국이 사실상 규범 집행자이자 규범 형성자로서 이중적 지위를 갖게 됨을 의미한다.

38) 김남진·김연태, 「행정법 I」, 서울: 법문사, 2024, 421면.

(2) 관리국의 사업범위와 구조

「원산갈마해안관광특별구법」 제8조는 ‘관리국’의³⁹⁾ 사업내용을 광범위하게 열거한다. 이 조항은 「원산갈마해안관광특별구법」 전체에서 가장 밀도가 높은 규정으로서, 관리국이 담당하는 기능의 범위를 통해 특별구 통치의 실질을 드러내고⁴⁰⁾ 있다.

우선 제1호는 “특별구법시행을 위한 해당 부문의 지도서 작성”을 관리국의 사업으로 규정한다. 이는 관리국이 단순히 법과 규정을 집행하는 기관이 아니라, 법 시행의 구체적 기준을 형성하는 규범 생산 주체임을 명시적으로 인정한 것이다. 앞서 동법 제5조가 지도서를 적용규범으로 포함시킨 점과 결합하면, 특별구 내부의 실질적 규범 질서가 관리국에 의해 형성·운영될 가능성이 제도적으로 확보된다. 제2호는 관광조직과 기업의 인허가·등록·해산 권한을 관리국에 귀속시킨다. 이는 경제 활동의 시작과 종료가 모두 관리국의 판단에 종속됨을 의미하며, 특별구 내부에서의 경제 활동이 권리로서 보장되기보다는 조건부로 허용되는 행위로 구성됨을 보여준다. 제3호는 계획, 통계, 가격, 재정, 세무, 노동 관리까지 관리국의 권한 범위에 포함시킨다. 이는 관리국이 단순한 관광 행정기관이 아니라, 사실상 미니어처 국가 행정 기능을 수행하는 기관으로 설계되었음을 의미한다.

<표 3-1> 원산갈마해안관광특별구법 제8조에 따른 관리국의 사업 기능별 구성

기능별	조문(제8조)	규율 내용	통치적 의미
규범 형성	제1호	지도서 작성	하위 규범 생산 주체
진입·퇴출 통제	제2호	인허가·등록·해산	경제활동의 조건부 허용
행정 총괄	제3호	계획·재정·노동 관리	작은 국가 기능
공공질서 관리	제4-5호	안전·환경·도시·재해	관광을 매개로 한 통합 통치
공간 통제	제6-8호	토지·건물·시설 관리	공간 자체의 통치 대상화
산업 조직	제9-10호	관광조직·투자유치	시장 자원의 배제
제재 권한	제13호	검열·처벌	행정·사법 기능의 결합

※ 출처: 필자 작성

39) 북한 특별구 법제에서는 특정 구역의 운영을 전담하는 상설 관리기관으로서 ‘관리국’ 또는 이에 준하는 관리위원회가 일반적으로 설치되어 있음. 예컨대 라선경제무역지대에는 관리위원회가 두어져 투자 승인, 기업 관리, 출입 통제 등 경제활동 중심의 행정 기능을 수행해 왔으며, 금강산관광지구 역시 관광사업과 관련한 시설 관리 및 출입 통제를 담당하는 지도·관리기관을 두었음. 또한 각 도 단위 경제개발구에도 관리국이 설치되어 있으나, 그 기능은 대체로 투자 유치 및 기업 행정에 한정되어 있음.

40) 원산갈마해안관광특별구법 제8조의 관리국은 기존 특별구 관리기관과 달리 관광사업 운영, 시설의 건설·운영, 출입 및 이동 관리, 질서·안전·위생·환경 관리 등 특별구 운영 전반을 포괄적으로 관장하도록 규정되어 있음. 이는 원산갈마 관리국이 단순한 경제행정기관의 범주를 넘어, 관광을 매개로 한 특정 공간에 대한 집중적·총합적 통치기구로 설계되었음을 보여주는 것임.

제4호와 제5호는 품질, 위생, 계량, 내압설비 감독, 환경보호, 도시경영, 재해방지를 포함하고 있는데, 이는 ‘관광’이라는 기능을 매개로 안전·환경·공공질서 전반을 통합 관리하려는 입법 의도를 드러낸다. 제6호부터 제8호까지는 토지와 건물의 등록, 기반시설 관리, 공공시설 운영을 규정함으로써, 공간의 물리적 구성 요소까지 관리국의 통제 범위에 포함시킨다. 이는 특별구가 단순한 기능 공간이 아니라, 공간 자체가 통치의 대상임을 재확인한다. 제9호와 제10호는 관광 조직·봉사 관리와 투자 유치 기능을 규정한다. 여기서도 관광은 시장 자율에 맡겨진 산업이 아니라, 관리국이 조직하고 유도하는 관리 대상 활동으로 위치 지워진다. 마지막으로 제13호는 “검열감독 및 해당 법적 처벌 적용”을 명시함으로써, 관리국이 규범 집행과 제재 기능까지 직접 수행할 수 있음을 선언한다. 이는 행정과 사법, 규범 형성과 집행의 분리가 약화된 구조로서, 특별구 내부의 통치 권한이 관리국에 극도로 집중되어 있음을 보여준다.

(3) 관리국 중심의 내부 의사결정 및 조정 메커니즘

「원산갈마해안관광특별구법」 제9조는 관리국 내부에 간부회의를 두도록 규정함으로써, 특별구 운영에 관한 주요 사항이 외부 기관의 직접 개입이 아니라 관리국 내부의 집단적 합의·조정을 통해 결정되도록 하는 구조를 마련하고 있다. 간부회의는 단순한 내부 협의체가 아니라, 관리국의 정책 방향과 집행 방식을 조율하는 핵심 의사결정 기구로 기능하며, 이를 통해 특별구 통치는 외부 통제보다는 내부 조직 논리에 의해 운영될 가능성이 제도적으로 확보된다.

이러한 내부 결정 구조는 「원산갈마해안관광특별구법」 제16조에서 규정한 비상설충돌, 부문 간 조정 문제, 정책 집행상의 불확실성을 탄력적으로 처리하기 위한 장치로서, 고정된 조직 구조만으로는 대응하기 어려운 상황에 대해 관리국 중심의 재량적 조정을 가능하게 한다. 이는 관리국이 단일한 규범 집행 기관을 넘어, 상황에 따라 통치 방식을 조정할 수 있는 유연한 관리 주체로 설계되었음을 보여준다. 이와 같이 동법 제6조부터 제16조까지의 관리운영 규정은 ‘원산갈마해안관광특별구’가 관광산업의 활성화를 위한 공간이라기보다, 관리국을 중심으로 규범 생산, 집행, 조정, 제재 기능이 결합된 집중적 공간 통치 구조로 설계되었음을 분명히 한다. 관리국은 특별구 내부에서 발생하는 행위와 위험을 외부로 분산시키지 않고 내부적으로 흡수·관리하는 통치의 핵심 축으로 기능한다.

3. 관광사업·투자 활동의 승인

가. 관광조직 및 봉사

「원산갈마해안관광특별구법」 제17조부터 제33조까지는 동법이 설정한 관광 개념이 어떠한 방식으로 조직 구조와 서비스 규율로 구체화되는지를 보여준다. 이 장에서 관광은 자유로운 영업 활동이나 시장 서비스가 아니라, 특정 조직 주체가 독점적으로 수행하고, 봉사 행위의 내용과 방식이 부문법에 의해 세밀하게 규율되는 관리 대상 행위로 구성된다. 앞서 총칙과 관리운영 부분이 통치 주체와 공간을 설계하였다면, 이 장은 그 공간 안에서 수행될 수 있는 관광 행위의 주체, 형식, 한계를 확정하는 기능을 수행한다.

「원산갈마해안관광특별구법」에서 ‘관광’은 ‘조직 독점’, ‘봉사 표준화’, ‘책임 집중’이라는 삼중 구조를 통해 제도화된다. ‘관광’은 시장 활동이 아니라 국가가 승인한 조직만이 수행할 수 있으며, 그 행위 방식과 서비스 내용은 법률과 시행규범을 통해 사전에 규정된다. 이 장은 ‘원산갈마해안관광특별구’가 단순한 관광 특별구의 전형이 아니라, 관광을 매개로 공간 통치와 행위 통치를 결합한 법적 모델임을 가장 분명하게 드러낸다. 이와 같은 구조에서 관광은 개방의 수단이 아니라 통치 가능한 접촉의 형식으로 재구성되며, 이 점에서 본법의 통제 지향적 성격은 예외적 선택이 아니라 체계적 귀결로 이해되어야 한다.

(1) 관광조직 주체의 독점 구조

「원산갈마해안관광특별구법」 제17조는 “원산갈마해안관광특별구에서는 중앙관광지도기관과 관리국의 지도밑에 여행사가 관광조직을 한다. 여행사가 아닌 단위와 개인은 관광조직을 할 수 없다.”고 명시함으로써 관광조직의 주체를 중앙관광지도기관-관리국-여행사라는 단선적 위계 구조로 한정하고 있다. 특히 “여행사가 아닌 단위와 개인은 관광조직을 할 수 없다”는 문언은, 관광조직이 권리나 자유가 아니라 법적으로 독점된 기능임을 명확히 선언한다. 이는 관광을 산업 활동의 한 형태로 이해하는 법제와 근본적으로 구별되는⁴¹⁾

41) 이는 북한에서의 관광업이 외부에서 유입되는 경제적 효과를 강조하는 것처럼 보이지만 본질적으로 ‘사회주의 관광업’을 표방하고(대외경제정책연구원, 앞의 책, 50면) 있기 때문으로, 북한의 관광 관련 법제에서는 관광 활동을 개인이나 기업의 자유로운 경제활동 또는 직업의 자유로 파악하지 않고, 국가가 조직·지정한 관광기관에 의해 수행되는 계획적·조직적 사업 영역으로 규정하고 있음. 이에 따라 관광조직은 관광사업을 수행할 수 있는 법적으로 독점된 주체로 설정되며, 관광의 조직·운영·관리 권한 역시 국가가 설치한 관리기관 또는 지정 조직에 집중됨. 이러한 구조에서는 관광 참여나 관광사업 수행이 권리 또는 자유의 행사로 이해되지 않고, 국가가 허용·배정한 기능의 수행으로 파악됨. 이는 관광을 일반적인 산업 활동의 한 형태로 전제하고 시장 참여의 자유를 인정하는 법제와 근본적으로 구별되는 지점임.

지점이다. 따라서 북한 ‘원산갈마해안관광특별구’에서의 관광은 수요가 발생하면 누구나 조직할 수 있는 활동이 아니라, 국가가 승인한 특정 조직만이 수행할 수 있는 배타적 행위 영역으로 구성된다. 이 독점 구조는 관광객의 이동과 접촉을 사전에 조직된 경로 안에 가두는 기능을 수행하며, 관광을 통한 외부성과 불확실성을 조직 통제로 흡수하는 통치 논리의 직접적인 표현이다.

(2) 여행사 설립과 ‘관광비승인 대상’ 등 재량의 제도화

「원산갈마해안관광특별구법」 제18조는 여행사 설립이 ‘관리국의 승인’과 ‘중앙관광지도기관의 지도’ 아래 이루어짐을 전제로 한다. 이는 여행사가 단순히 현지에서 자율적으로 설립되는 경제 주체가 아니라, 중앙-현지 통치 구조가 결합된 조직 단위임을 의미한다. 설립 단계에서부터 중앙 정책 방향과 현지 관리 논리가 동시에 관철되도록 설계된 것이다. 이 구조는 관광조직이 현지화되더라도, 통치 논리의 중심이 중앙으로부터 이탈하지 않도록 하는 이중 통제 장치로 기능한다.

나아가 「원산갈마해안관광특별구법」 제19조는 여행사의 업무범위를 규정하면서, 관광객과의 계약, 안전 보장, 보호책임 등을 명시하고 있어, 일견 관광객 보호를 위한 권리 규정으로 보일 수 있으나, 그 법적 성격은 권리 보장이라기보다 책임 귀속의 명확화에 가깝다. 즉 관광객의 안전과 보호는 관광객의 권리가기 이전에, 여행사가 관리국에 대해 부담하는 관리 의무로 구조화⁴²⁾된다. 따라서 이 조항은 관광객을 보호하기 위한 규정인 동시에, 관광 과정에서 발생할 수 있는 사고와 분쟁을 조직 책임으로 흡수하기 위한 통치 기술로 이해될 필요가 있다. 관련하여 동법 제20조는 관광조직이 준수해야 할 사항을 규정하면서, “관광 비승인 대상”에 대한 접근 금지 등을 명시하고 있다. 이때 “비승인 대상”이라는 개념은 구체적 목록이 아니라, 관리 판단에 의해 확장 가능한 개념으로 기능한다. 이는 관광 활동이 법률 문언에 의해 완전히 확정되는 것이 아니라, 관리기관의 승인 판단에 따라 가변적으로 제한될 수 있음을 의미하며 관광의 범위를 확정하는 규정이 아니라, 확정되지 않은 영역을 남겨두는 규정으로서 통치 재량을 제도화하고 있다.

42) 이 조문에 대한 해석과 관련하여 필자는, 「원산갈마해안관광특별구법」 제19조가 관광객 보호를 명분으로 여행사의 계약·안전·보호 책임을 규정하고 있으나, 이는 관광객에게 독자적 권리를 부여하기 위한 규정이라기보다, 과거 금강산 관광 과정에서 노출된 책임 공백 문제를 권리 보장의 방식이 아니라 관광조직과 관리기구 내부의 관리 책임을 사전에 배분 귀속시키는 방식으로 정리하려는 제도적 선택으로 이해함이 타당하다고 봄.

(3) 관광봉사의 법적 조직화와 통제

「원산갈마해안관광특별구법」 제23조는 안내봉사를 자격을 갖춘 안내원이 수행하도록 규정하고, 보조안내의 범위 역시 제한하고 있다. 이는 관광객과의 직접 접촉이 이루어지는 안내 행위를 전문 인력에 집중시킴으로써, 정보 전달과 접촉 내용이 제도적으로 통제되도록 설계된 구조로 이해될 수 있다. 이때 안내봉사는 단순한 서비스 제공을 넘어, 관광객의 이동과 인식, 경험을 매개하는 핵심 행위로 재구성되며, 관리의 대상이 된다.

나아가 동법 제24조부터 제30조까지는 해수욕, 숙박, 판매, 운수, 의료, 은행, 보험 등 업종별 봉사 체계를 규정하고 있는데, 이들 조항의 공통점은 관광 관련 봉사가 시장에서 자율적으로 제공되는 서비스가 아니라, 법률에 의해 조직된 관광체계 내부의 기능으로 재정의되고 있다는 점에 있다. 특히 보험과 관련된 의무보험 규정은 관광 과정에서 발생할 수 있는 위험을 개인이나 국가 전체로 확산시키지 않고, 관광 체계 내부에서 처리하도록 설계된 책임 구조를 보여준다. 이는 관광 활동에서 발생하는 위험을 사전에 계산·흡수 가능한 요소로 전환함으로써, 관광을 통치 가능한 범위 안에 안정적으로 봉합하려는 제도적 장치로 해석될 수 있다.

나. 관광안전 및 환경보호

「원산갈마해안관광특별구법」 제34조부터 제46조까지는 관광 활동에 수반되는 위험을 어떻게 인식하고, 그 위험을 누구의 책임으로, 어떤 방식으로 관리할 것인지를 규율한다. 이 부분에서 주목해야 할 점은, 법이 위험을 사고 이후의 책임 문제로 다루지 않고, 관광 공간과 행위 전반에 내재된 요소로 전제하여 통치의 대상으로 선제적 조직한다는 점이다. 안전과 환경은 보호 가치이면서 동시에, 관광이라는 외부 접촉 행위를 관리하기 위한 정당화 장치로 기능한다. 이로써 관광특별구는 단순한 관광지나 환경친화적 개발 공간이 아니라, 리스크가 제도적으로 관리되는 공간, 다시 말해 리스크 거버넌스가 구현되는 통치 단위로 완성된다. 이러한 구조는 「원산갈마해안관광특별구법」이 관광을 산업으로 육성하려는 법이 아니라, 관광을 매개로 공간·행위·위험을 통합 관리하려는 법제라는 점을 결정적으로 뒷받침한다.

(1) 관광안전 관리체계와 안전시설 규율

먼저 「원산갈마해안관광특별구법」 제34조는 관광안전 보장을 위한 관리체계와 교양체계의 구축을 규정하고 있다. 여기서 ‘안전’은 개별 관광객의 주의 의무나 자율적 판단에 맡겨지지 않고, “관리기관과 관광조직이 조직적으로 구축해야 할 체계”로 설정된다. 특히 ‘교양’이라는 표현은 안전을 기술적 문제에 한정하지 않고, 관광 종사자와 관광객의 행위 태도와 인식까지 관리 대상으로 포섭하려는 규범적 의도를 반영한다. 이는 안전이 사고 예방의 문제이기 이전에, 질서 있는 행위 수행을 위한 통치 요소임을 의미한다. 관광객은 스스로 위험을 감수하는 주체가 아니라, 안전 질서 속에서 행동하도록 교육·지도되어야 할 대상으로 위치 지워진다.

나아가 동법 제36조는 관광 활동에 필요한 안전시설의 설치와 정상 운영을 의무화 하고 있는데 이 조항의 핵심은 안전시설이 선택적 투자나 서비스 품질의 일부가 아니라, 관광 활동의 법적 전제 조건으로 설정된다는 점이다. 안전시설이 갖추어지지 않은 상태에서는 관광 행위 자체가 정당화될 수 없다는 구조가 형성함으로써 관광 공간은 단순한 이용 공간이 아니라, 안전 요건을 충족해야만 개방되는 조건부 공간으로 확정되며, 안전시설은 보호 장치이자 동시에, 관광 활동을 허용·차단하는 기준선으로 기능한다.

(2) 환경의 통치화와 관광 공간의 안정화

「원산갈마해안관광특별구법」 제39조부터 제42조는 환경감시, 해안침식 방지, 백사장 보호, 해양생태 보호를 통해 관광 공간을 구성하는 자연환경 전반을 규율 대상으로 설정하고 있다. 이 조항들에서 환경은 보호의 대상이지만, 동시에 관광 공간의 안정적 유지 조건으로 재위치된다. 환경 훼손은 단순한 생태 문제를 넘어 관광 공간의 관리 가능성을 위협하는 요소로 인식되며, 특히 해안침식과 백사장 보호 규정은 관광의 핵심 자원인 해안 경관을 자연 상태에 방치하지 않고 계획적으로 유지·관리해야 할 객체로 다루고 있음을 보여준다. 나아가 동법 제45조와 제46조는 오물·오수 처리, 녹색포장, 원림녹화를 규정하고 있는데, 이는 환경 위생과 미화의 차원을 넘어 관광 공간을 외부에 제시되는 국가 이미지의 무대로 유지하기 위한 규범적 장치로 기능한다. 특히 ‘녹색포장’⁴³⁾과 ‘원림녹화’⁴⁴⁾는 단순한 환경

43) 북한에서의 ‘녹색포장(록색포장)’은 아스팔트 포장도로를 의미함. 이는 북한에서 아스팔트가 검정보다는 짙은 녹색·암녹색 계열로 인식되는 점과, 석유계 포장재를 ‘록색(녹색)’으로 관념화하는 언어 관행에 기인함. 이에 대응하여 콘크리트 포장도로는 ‘백색포장’으로 지칭됨. 한편 이러한 ‘녹색포장’이라는 표현은 남한에서 사용되는 ‘친환경 포장’ 또는 그린 인프라 개념과는 전혀 무관하며, 포장 방식이나 환경성을 의미하는 개념이 아니라 포장 재질을 구분하기 위한 기술적·관행적 용어에 해당함.

보호를 넘어, 질서 있고 관리된 공간이라는 시각적 메시지를 구성함과 동시에 관광특별구가 경제 공간이기 이전에 국가의 통치 성과를 가시화하는 공간임을 다시 한 번 확인시켜 준다.

다. 관광활동: 권리의 명문화와 조건부 작동

「원산갈마해안관광특별구법」 제47조부터 제55조는 ‘관광객’을 어떠한 법적 주체로 구성하는지를 가장 직접적으로 보여주는 조문군이다. 이 부분에서 법은 관광객의 권리를 명시적으로 규정하지만, 그 권리는 일반적 기본권이나 소비자 권리와 동일한 위상에서 작동하지 않는다. 오히려 이 장은 권리의 인정 → 조건의 부과 → 통제 장치의 결합 → 중지·책임으로의 환원이라는 단계적 구조를 통해, 관광객의 법적 지위를 조건부 행위자로 정형화한다. 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광객의 권리를 부정하지는 않으나 그 권리는 자율적 행사 권리가 아니라, 관광 질서가 정상적으로 작동하기 위한 부속 규범으로 구성된다. 권리는 명문화되지만, 항상 지정된 통로·허용된 형식·준수사항·중지 가능성이라는 조건에 의해 둘러싸인다. 즉, 관광활동은 권리 영역으로 확장되는 것이 아니라, 권리를 포함한 채 통치 질서 안으로 포섭된다. 이는 「원산갈마해안관광특별구법」이 관광을 권리 중심 법제로 전환하려는 시도가 아니라, 관광을 통치가능한 행위 유형으로 완성하려는 법제임을 가장 분명히 보여주는 부분이기도 하다.

(1) 관광당사자와 관광객의 권리

「원산갈마해안관광특별구법」 제47조는 관광활동의 당사자를 규정함과 동시에, 관광객의 이동과 활동이 ‘지정된 통로’를 통해 이루어져야 함을 명시한다. 이 조항에서 관광객은 자유로운 이동 주체가 아니라, 국가가 사전에 설정한 동선과 공간 질서 속에서만 활동할 수 있는 존재로 구성된다. 여기에서 ‘지정된 통로’라는 표현은 단순한 안내 동선의 문제가 아니라, 관광객의 공간적 행위 가능성 전체를 한정하는 규범 장치이다. 이는 관광객의 이동이 권리의 행사라기보다, ‘관리국’과 ‘관광조직’이 설계한 경로를 따라 수행되는 허용 행위임

44) ‘원림녹화’란 도시·관광지·주거지·기관 주변 공간을 대상으로 조경(園林) 조성과 녹지화(綠化)를 결합하여 체계적으로 정비·미화하는 사업을 의미함. 여기서 ‘원림’은 정원·공원·유원지를 포함하는 조경 공간을 뜻하고, ‘녹화’는 수목 식재·잔디 조성 등 녹지 조성을 의미함. 다만 이는 남한에서 말하는 생태복원이나 환경보전 중심의 녹지 정책과는 성격을 달리하며, 북한에서는 주로 도시 미관 개선, 혁명사적지 및 관광지의 경관 연출, 체제 선전과 생활문화 개선을 목적으로 하는 건설·미화사업의 일환으로 사용됨. 따라서 ‘원림녹화’는 환경권이나 생태적 지속가능성을 전제로 한 개념이라기보다, 조경·미화·경관 통제를 포함하는 공간 관리 용어로 이해함이 타당함.

을 의미한다. 다시 말해, 관광객은 공간을 선택하는 주체가 아니라, 공간을 따라 이동하도록 배치된 행위자로 법적으로 형성된다.

「원산갈마해안관광특별구법」 제49조부터 제52조는 관광객의 권리를 비교적 상세히 열거하고 있다. 보호 요구권, 선택권, 계약권, 손해배상 요구권 등은 외형상 일반적인 권리 목록처럼 보이나, 이 권리들은 그 행사 방식과 책임 귀속 구조에 있어 본질적으로 제한된 성격을 지닌다. 첫째, 이들 권리는 관리기관과 관광조직으로 구성된 관광 운영 체계가 정상적으로 작동하는 범위 내에서만 행사될 수 있도록 설계되어 있으며, 국가 질서에 대한 대항적 권능으로 기능하지 않는다. 권리는 국가가 설정한 관광 질서 내부에서의 안정 장치로서만 의미를 가진다. 둘째, 손해배상 요구권과 보호 요구권 역시 독립적인 사법적 권리 구제 구조를 전제하지 않고, 관광조직과 관리국을 매개로 한 내부 처리 절차에 종속된다. 이로써 권리의 귀속과 분쟁의 해결은 외부적 사법 판단이 아니라, 특별구 내부의 관리체계에 의해 흡수된다. 결국 이 조문군에서의 권리 규정은 관광객의 법적 지위를 자율적으로 강화하기 위한 장치라기보다, 관광활동을 예측 가능하고 관리 가능한 행위로 전환하기 위한 통치 기술의 일부로 이해하는 것이 타당하다.

(2) 관광객 권리의 조건부 보장과 책임의 귀속

「원산갈마해안관광특별구법」 제53조는 이 장 전체의 해석 중심축에 해당한다. 이 조항은 관광객이 준수해야 할 사항으로 이동 제한, 통신 이용 제한, 비밀 탐지 금지 등을 명시하고 있다. 이 규정은 단순한 질서 유지 조항이 아니라, 관광객의 권리가 왜 조건부로만 작동할 수밖에 없는지를 설명하는 규범적 근거를 제공한다. 특히 통신 이용과 비밀 탐지 금지 규정은 관광을 정보·보안 위협과 직접 연결되는데 이때 관광객은 소비자나 방문객이기 이전에, 잠재적 정보 유출 위험을 내포한 행위자로 전제된다. 그리고 이는 관광객의 권리가 항상 국가안전·질서·비밀보장이라는 상위 가치에 종속되고 있음을 의미한다.

<표 3-2> 원산갈마해안관광특별구법 제53조 행위규범 구조 분석

범주	조문(호)	주요 내용	규범 성격	통치적 의미
국가·체제 안전	제1호, 제11호	국가안전, 사회질서, 공중도덕, 군사비밀 침해 금지	추상적·포괄적 금지규범	관광행위를 국가안보 질서에 종속시키며, 광범위한 재량적 통제 근거 제공

범주	조문(호)	주요 내용	규범 성격	통치적 의미
신체·정보 관리	제2호	건강자료·신분관계 제공, 봉사자 요구 수용	적극적 협력 의무	관광객을 보호 대상이자 동시에 관리 대상으로 이중 위치화
타인·집단 질서	제3호	타인의 권리·관광 방해 금지	일반적 행위규범	관광을 집단적 질서 속 행위로 구성
공간 통제	제4호	지정 관광구역 이탈 금지	이동 제한 규범	관광객의 자율적 이동 배제, 공간 통치의 핵심 조항
질서 유지	제5호	건물·시설·비품 훼손 금지	재산 보호 규범	관광공간을 관리 대상 자산으로 위치화
환경·생태 보호	제6호, 제7호	오물 투기, 불 피우기, 동식물 채취 금지	환경보호 규범	관광자연을 이용 대상이 아닌 관리 객체로 설정
교통·생활 규율	제8호	주차·횡단 등 교통규칙 준수	생활질서 규범	관광객의 일상 행위까지 규율 범위에 포함
정보·통신 통제	제9호	통신수단의 규정된 이용	기술적 행위 규제	외부 정보 유통 및 접촉의 통제 가능성 확보
안전·비상	제10호	안전규정 준수, 사고처리 협력, 제한조치 수용	비상통치 협력 의무	관광을 비상상황에서도 즉시 통제 가능한 행위로 구성
포괄 조항	제12호	기타 법규 위반 금지	잔여적 일반조항	모든 비예측 행위를 규율 범위로 포섭

※ 출처: 필자 작성

이어서 동법 제54조는 관광활동 과정에서 발생하는 책임의 귀속 구조를 규정한다. 이 조항의 핵심은 책임이 관광객 개인의 자유로운 선택에 따른 결과로 귀속되기보다는, 조직화된 관리 체계 안에서 분배·흡수된다는 점에 있다. 즉 “관광객의 위반 행위는 개인 책임으로” 귀속되는 반면, “정상적인 관광활동 과정에서 발생하는 문제는 관광조직과 관리국의 관리 책임으로” 전환된다. 이는 관광을 개별 관광객과 봉사 주체 사이의 사적 계약 관계로 파악하기보다, 공적 관리 질서 속에서 수행되는 행위로 이해하는 관점을 반영한다.

이러한 인식은 동법 제55조에서 더욱 명확히 제도화된다. 제55조는 관광활동의 중지 조치를 규정함으로써, 관광이 법적으로 언제든지 중단 가능한 조건부 행위임을 분명히 한다. 앞서 제53조가 ‘국가안전, 사회질서, 공중도덕’ 등 추상적 가치개념과 포괄조항을 통해 “관

광객에게 광범위한 준수 의무”를 부과하고 있는 점을 고려할 때, 제55조는 이러한 의무 위반을 관광중지조치의 직접적 요건으로 연결하는 기능을 수행한다. 이로 인해 관광중지의 요건은 구체적으로 한정되기보다는 관리기관의 판단과 재량에 크게 의존하게 된다. 결과적으로 이 법에서 관광활동은 권리 행사로서 지속적으로 보호되어야 할 대상이 아니라, 통치 필요와 질서 유지를 위해 개시·축소·중단될 수 있는 관리 대상 행위로 구성된다. 이때 ‘관광중지조치’는 위반에 대한 제재라기보다, 관광 질서를 안정적으로 유지하기 위한 정상적 관리 수단으로 기능한다.

라. 기업창설운영: 조건부 자율과 사후통제

「원산갈마해안관광특별구법」 제56조부터 제75조는 특별구 내 기업활동의 전 과정을 규율한다. 이 조문군의 핵심 특징은 기업의 권리와 자율을 원칙적으로 인정하는 형식을 취하면서도, 그 자율이 사전 승인-절차적 종속-사후 통제의 연속적 구조 속에서만 작동하도록 설계되어 있다는 점이다. 다시 말해, 이 장에서의 기업은 자유로운 경제 주체가 아니라, 관광이라는 통치 프로젝트를 수행하기 위한 기능적 단위로서 통치가능한 경제 행위자로 구성된다.

(1) 기업 권리 선언과 승인주의의 결합

우선 「원산갈마해안관광특별구법」 제56조는 기업의 경영 활동과 관련된 권리를 선언하고 있다. 그러나 이 권리 선언은 일반적인 기업법에서의 자유 보장과 동일한 위상을 갖지 않는다. 이 조항은 기업 활동의 가능성을 전면적으로 개방하기보다는, 법과 관리국의 승인에 따라 행사될 수 있는 권리라는 점을 전제로 한다. 즉, 제56조에서의 권리 선언은 자율의 출발점이 아니라, 승인주의 체계 속에서 작동하는 조건부 자율의 전제 조항에 해당한다. 이는 기업활동이 헌법적 경제 자유의 연장선이 아니라, 특별구 통치질서의 일부로 설계되었음을 의미한다.

(2) 기업의 창설과 노동력 관리

「원산갈마해안관광특별구법」 제57조부터 제60조는 기업의 창설과 관련하여 심의, 공인, 등록 절차를 상세히 규정한다. 이 과정에서 특히 주목되는 것은 동법 제58조의 이른바 ‘7로 동일’ 규정이다. 이는 기업의 명칭, 주소, 자본, 업종, 조직 형태, 경영 범위, 책임 구조 등이

등록된 내용과 실제 운영에서 동일해야 함을 요구하는 구조로 해석된다. 이 규정의 핵심은 기업활동의 유연성을 보장하는 데 있지 않고, 기업의 실체를 행정적으로 고정하는 데 있다. 이때 기업은 스스로 변화하는 경제 주체가 아니라, 사전에 승인된 모습 그대로 유지되어야 할 관리 대상이 된다. 이는 기업활동을 시장의 변동성에 맡기기보다는, 예측 가능성과 통제 가능성을 우선시하는 통치 논리의 반영이다. 노동력 역시 마찬가지다. 동법 제61조는 기업의 노동력 채용이 자율적 계약 행위가 아니라, ‘사회안전기관과의 합의’를 전제로 함을 규정한다. 이는 노동 시장의 형성 자체가 통치 질서와 직결되어 있음을 보여준다. 이 조항에서 노동은 생산 요소이기 이전에 사회질서·안전 관리의 대상으로 파악된다. 기업은 노동력을 자유롭게 선택할 수 없으며, 채용 과정은 치안·안보 논리와 결합된 관리 절차 속에 편입된다.

(3) 기업 규율과 행정 합리성의 우위

「원산갈마해안관광특별구법」 제62조부터 제75조까지의 기업 관련 규정은, 원산갈마해안관광특별구법이 경제 활동을 통해 개방을 실험하는 법제가 아니라, 관광 공간이라는 통치 영역 안에서 기업 활동을 정밀하게 배치·관리하는 법제임을 분명히 한다. 기업은 시장 주체가 아니라, 공간·정보·자본·외부 접촉이 통합적으로 관리되는 통치 질서의 구성 요소이며, 이 조문군은 앞서 분석한 관광객·관광조직 규율과 함께 ‘원산갈마특별구’가 ‘경제특구’가 아니라 관광을 매개로 한 공간 통치 모델임을 완성하는 마지막 퍼즐에 가깝다.

해당 조문들을 세부적으로 분석해보면, “기업은 특별구의 토지를 리용하려는 경우 관리국의 토지리용허가를 받아야” 하며, “특별구의 토지를 리용하는 기업은 관리국에 토지리용과 관련한 요금을 지불하여야” 하는데, 해당 “토지리용과 관련한 요금을 정하는 사업은 관리국”이 맡는다(제62조). 기업의 경영활동계획 역시 “관리국에 등록하며 관리국을 통하여 계획 및 맞물림사업을 하여야” 하며, 이를 “관리국은 국가계획기관과의 연계”하여야(제63조) 한다. 제64조와⁴⁵⁾ 제65조에서⁴⁶⁾ 규정하는 가격 책정과 은행 거래 의무에 대한 규정 역시, 시장 신호에 따른 가격 형성이나 금융 자율성을 핵심 원리로 삼지 않는다. 가격과 금융은 기업의 전략적 선택 영역이 아니라, 관리국이 설정한 기준과 절차에 따라 조정·통제되는 요소로 기능한다.

45) 북한 원산갈마해안관광특별구법 제64조(상품, 봉사의 가격) “기업은 상품, 봉사의 가격을 자체로 정하여 관리국에 등록하여야 한다. 시장 사용료, 궤도전차 및 축전지차운임, 전기사용료, 물사용료, 오물 및 오수처리요금 같은 운임, 요금을 정하는 사업은 관리국이 한다.”

46) 북한 원산갈마해안관광특별구법 제65조 (돈자리의 개설) “기업은 관리국이 정한 특별구은행에 의무적으로 돈자리를 두고 경영활동을 하여야 한다.”

이처럼 ‘원산갈마해안관광특별구’내에서의 기업활동의 공간적·재정적 기반이라 할 수 있는 토지 이용, 건설계획, 가격 책정, 은행 거래는 모두 북한 ‘관리국’이 설정한 기준과 절차에 종속된다. 기업의 물적 기반이 사적 소유나 계약 자유의 영역이 아니라, 토지와 건물은 기업의 생산 수단이기 이전에, 관광 공간의 안정성과 통제 가능성을 유지하기 위한 관리 대상이며, 기업은 관리국이 설정한 공간 질서에 종속된 사용자에게 가깝다. 이 규정들은 기업이 자율적으로 자산을 운용하고 가격을 결정하는 주체가 아니라, 공간·계획·금융 질서에 편입된 행위자임을 전제로 한다. 이는 기업활동의 효율성을 높이기 위한 통상적 규제가 아니라, 관광 공간 내 경제 활동이 예측 가능하고 관리 가능한 범위 안에서만 이루어지도록 하기 위한 장치로 이해할 필요가 있다. 특히 금융 거래에 대한 규율은, 기업의 자금 흐름이 독립적으로 순환하는 것을 허용하지 않고, 국가가 인지·추적 가능한 회로 안에 편입시키는 효과를 갖는다. 이로써 기업의 재정 활동은 사적 위험 감수의 결과라기보다, 관리 체계 속에서 관리·조정되는 행정 대상이 된다.

4. 제재의 단계화와 통치적 귀결

가. 조건부 행위 구조에서의 민사책임 재구성

「원산갈마해안관광특별구법」 제76조는 “이 법을 위반하여 손해를 입힌 경우에는 민사적 책임을 진다”고 명시하고 있다. 이 조항은 특별구 내에서 발생한 위법 행위를 우선적으로 손해배상 문제로 환원한다는 점에서 의미를 갖는 것처럼 보이나 이 민사책임은 사적 자치의 연장선에서 이해되기 어렵다. 「원산갈마해안관광특별구법」 제76조가 규정하는 민사책임은, 일반적인 민사법 질서에서 전제되는 사적 자치에 기초한 책임 구조와는 본질적으로 다른 성격을 가진다. 통상 민사책임은 대등한 사적 주체 간의 권리 침해를 전제로 하며, 자율적인 계약이나 자유로운 행위의 결과로 발생한 손해를 사법적 분쟁 해결 절차를 통해 조정·구제하는 메커니즘으로 이해된다. 이러한 구조에서는 손해 발생의 원인이 개인의 선택과 위험 감수에 귀속되고, 책임은 사적 권리관계의 회복이라는 관점에서 구성된다. 그러나 「원산갈마해안관광특별구법」이 전제하는 관광 및 기업활동의 성격은 이러한 민사책임의 일반적 전제와 합치되지 않는다. 이 법체계에서 특별구 내의 ‘관광 활동’과 ‘기업 운영’은 앞서 분석한 바와 같이, 자유로운 사적 경제 활동이 아니라, 관리국의 승인에 의해 허용

된 조건부 행위로 구성된다. 관광조직의 설립, 기업의 창설과 운영, 공간의 이용, 서비스 제공에 이르기까지 모든 활동은 사전적 승인과 지속적인 관리·감독을 전제로 하며, 이는 행위 주체가 독립적인 사적 주체라기보다 관리 질서에 편입된 기능 단위로 위치 지워져 있음을 의미한다.

이러한 구조 하에서 발생하는 손해 역시 사적 위험 감수의 결과로 이해되기 어렵다. ‘손해’는 개별 주체의 자유로운 선택에서 비롯된 우발적 결과라기보다, 관리 질서가 설정한 조건과 한계 안에서 발생한 문제로 인식되며, 그 성격은 관리 실패 또는 질서 교란의 문제에 가깝다. 다시 말해 손해 발생의 원인은 사적 자율 영역이 아니라, 특별구라는 공적 관리 질서 내부에 위치한다. 이로 인해 제76조의 민사책임은 개인 간 권리 침해에 대한 사법적 구제 장치라기보다, 특별구 통치질서의 안정성과 예측 가능성을 회복하기 위한 1차적 조정 수단으로 기능하게 된다. 따라서 「원산갈마해안관광특별구법」 제76조에서의 민사책임은 사적 자치의 연장선상에서 이해될 수 없으며, 이는 이 법이 전제하는 관광과 기업활동의 법적 성격, 즉 관리국 중심의 조건부 행위 구조와 밀접하게 연동된 결과로 평가되어야 한다. 즉, 동 조에서의 민사책임은 권리 주체의 보호를 중심에 둔 제도가 아니라, 통치 질서의 교란을 최소 비용으로 정리하고 관리 가능한 상태로 환원하기 위한 규범적 장치로 재구성되어 있다.

나. 특별구 제재 체계의 다층 구조

이와 같이 동법 제76조가 민사책임을 통해 특별구 질서 교란을 우선적으로 조정·흡수하는 장치로 기능한다면, 제77조 이하의 제재 규정은 이러한 조정이 실패하거나 불충분한 경우에 단계적으로 작동하는 후속 통치 수단으로 위치 지워진다. 즉 「원산갈마해안관광특별구법」의 제재 체계는 단일한 처벌 논리에 의해 구성된 것이 아니라, 손해의 조정, 행위의 교정, 활동 자격의 회수, 그리고 최종적으로 형사 책임에 이르는 다층적 구조를 통해 특별구 질서를 안정적으로 유지하려는 체계적 설계를 반영한다.

<표 3-3> 원산갈마해안관광특별구법 제76조~제83조 제재 규정 구조 분석

제재 유형	조문	세부내용	의의
민사책임	제76조	법 위반으로 손해를 입힌 경우 손해배상 책임 부과	분쟁을 권리구제가 아니라 질서 회복 문제로 환원하는 1차적 조정 수단

제재 유형	조문	세부내용	의의
벌금처벌	제77조	위반 행위에 대해 벌금 부과, 일부 경우 배수 기준 적용	위반의 경제적 유인을 제거하는 비용 통치
중지·폐업	제78조	위반 정도에 따라 영업 중지 또는 폐업 명령	활동 권리 제한이 아니라 조건부 자격의 회수
몰수	제79조	위법 행위로 취득한 재산·수단 몰수	위반 결과를 국가 관리 영역으로 직접 흡수
경고·엄중경고	제80조	위반 행위에 대한 경고 또는 엄중경고	처벌 이전 단계의 규범 신호·행위 교정 장치
무보수로동·로동교양	제81조	무보수로동 또는 로동교양 부과	제재를 교정·재사회화 기술로 전환
강직·해임·철직	제82조	간부·종사자에 대한 인사 제재	조직 내부까지 관통하는 인사 기반 통치
형사책임	제83조	범죄 구성 시 형법 적용	관리·교정 실패 시 동원되는 최종 통치 수단

※ 출처: 필자 작성

우선 동법 제77조의 벌금 처벌은 민사책임과 형사책임의 중간 단계에 위치한 제재로서, 위반 행위에 따른 경제적 이익을 제거하거나 초과하는 부담을 부과함으로써 행위의 유인을 구조적으로 차단하는 기능을 수행한다. 이때 벌금은 위법 행위에 대한 도덕적 비난이나 응보적 처벌이라기보다, 관리 질서에 반하는 행위가 합리적 선택으로 남지 않도록 설계된 경제적 통제 수단에 가깝다. 이는 위반 행위를 사후적으로 응징하기보다는, 향후 반복 가능성을 사전에 차단하려는 통치적 비용 부과 논리에 기반한다.

동법 제78조의 영업 중지 및 폐업 조치는 이러한 경제적 제재를 넘어, 특별구에서 활동할 수 있는 자격 자체를 회수하는 단계로 기능한다. 앞서 살펴본 바와 같이 특별구 내의 관광 및 기업 활동은 본질적으로 승인에 의해 허용된 조건부 행위이므로, 중지나 폐업은 기존 권리의 제한이라기보다, 부여되었던 행위 가능성의 철회로 이해되어야 한다. 이는 제재가 사적 주체의 권리를 침해하는 방식이 아니라, 관리 질서에 대한 편입 상태를 종료시키는 방식으로 작동함을 의미한다. 제79조의 몰수 규정은 위반 행위의 결과를 국가 관리 영역으로 직접 흡수함으로써, 특별구 내에서 발생한 경제적 성과가 사적으로 귀속되는 것을 구조적

으로 차단한다. 몰수는 단순한 처벌이 아니라, 위법 행위로 발생한 결과를 통치 질서 내부로 환원하는 조치로서, 특별구 경제 활동이 궁극적으로 국가 관리 질서의 외부로 이탈하지 않도록 하는 역할을 수행한다.

이후 제80조의 경고·엄중경고와 제81조의 무보수로동·로동교양은 제재를 즉각적인 배제나 처벌로 연결하지 않고, 행위 교정과 규범 신호 전달을 통해 관리 가능한 범위 안에서 질서를 회복하려는 단계적 통치 전략을 보여준다. 특히 로동교양은 위반 행위를 단순한 규칙 위반이 아니라, 태도와 인식의 문제로 전환함으로써, 법적 제재와 생활 규율을 결합하는 북한 법제 특유의 통치 방식을 특별구에서도 그대로 재현한다. 마지막으로 제82조의 강직·해임·철직과 제83조의 형사책임 규정은 제재 체계의 종착점에 해당한다. 이는 관리·조정·교정의 수단이 모두 소진된 이후에만 조직 내부 질서의 재편이나 형사법 질서로의 이행이 이루어짐을 전제로 한다. 특히 형사책임은 특별구법이 형법과 단절된 자율적 제재 체계가 아니라, 최종적으로는 국가 형벌권 질서와 접속됨을 보여주는 장치이지만, 동시에 형벌이 1차적 통치 수단이 아니라 최후의 수단으로 배치되어 있음을 분명히 한다.

5. 소결: 공간 통치 법제의 구조적 특징

가. 예외적 공간 창설

북한 「원산갈마해안관광특별구법」이 전제하는 가장 기초적인 규범적 출발점은, 원산갈마해안 지역이 단순한 관광지나 개발 대상 공간이 아니라, 국가가 지정한 특별구로서 독자적인 법적 지위를 부여받았다는 점에 있다. 이 법은 총칙 규정을 통해 원산갈마해안관광특별구를 일정한 지리적 범위 안에서 설정하고, 그 공간에 관광을 중심으로 한 특수한 기능을 부여함으로써, 해당 지역을 일반적인 국토관리질서와 구별되는 규율 대상으로 전환한다. 이러한 지정 행위는 개발 정책의 선언에 그치는 것이 아니라, 이후 적용되는 모든 규범 해석의 전제가 되는 공간적 법질서의 설정이라는 점에서 중요한 의미를 가진다.

「원산갈마해안관광특별구법」에서 규정하는 특별구의 지정은, 특정 지역을 관광개발의 대상으로 선언하는 행정적 조치에 머무르지 않는다. 이 법에서의 지정 행위는 일정한 지리적 범위를 확정하는 동시에, 그 범위 내에 적용될 규범의 성격과 통치 방식을 일반 국토 질서와 명시적으로 구별하여 설정하는 법률적 결단으로 이해되어야 한다. 다시 말해, 특별구의 지정은 공간에 대한 기술적 구획이나 정책적 표식이 아니라, 해당 공간을 독자적인 규범

적용 단위이자 예외적 통치 공간으로 전환하는 규범 창설 행위이다. 북한의 일반 행정구역에서 개인과 조직의 활동은 사회주의 법질서 하에서 국가적 승인과 계획에 종속되지만, 그 규율은 통상적 행정·형사·경제법 체계에 따라 일반적·전국적 기준으로 이루어진다. 이에 비해 ‘원산갈마해안관광특별구’에서는 행위의 가능성과 방식이 특별구법과 관리국의 승인 구조에 의해 공간적으로 집중·재구성된다는 점에서 규범 적용의 전제가 변형된다.

따라서 이러한 지정 행위의 법적 성격은 「원산갈마해안관광특별구법」 제1장에서 특별구의 범위와 목적을 규정하는 방식에서 분명하게 드러난다. 법은 ‘원산갈마해안관광특별구’를 일반적인 국토 관리 체계나 지방 행정 단위의 연장선상에 위치시키지 않고, 국가가 직접 관리·조정하는 특별한 공간으로 설정⁴⁷⁾한다. 이는 해당 지역을 기존의 국토 질서 속에 흡수하는 것이 아니라, 일반 질서로부터 일정 부분 분리하여 별도의 규범 논리로 재구성하겠다는 입법 의사를 전제한다. 특별구의 지정은 곧, 기존 공간 질서의 단순한 활용이 아니라, 공간에 적용될 법질서 자체를 전환하는 규범적 행위인 것이다. 북한에서 특정 지역을 특별구로 지정한다는 것은, 그 공간을 일반 법질서의 자동적·전면적 적용 영역에서 분리하고, 국가가 설정한 별도의 관리 원칙과 행위규범을 우선적으로 적용하겠다는 국가 의사의 표현에 가깝다. 따라서 지정 행위는 단순한 정책 목표의 선언이나 개발 방향의 제시에 그치지 않고, 해당 공간에 적용될 법의 종류, 적용 순서, 해석 기준을 구조적으로 재배치하는 행위로 평가되어야 한다.

이러한 맥락에서 ‘원산갈마해안관광특별구’의 지정은, 관광산업의 자율적 발전을 전제로 한 공간 설정으로 이해되기 어렵다. 오히려 이는 국제 제재의 지속, 외교 환경의 불확실성, 제한적 개방이라는 구조적 조건 속에서, 국가가 통제가능한 방식으로 특정 공간을 운영하기 위한 통치 기술의 법제화로 파악하는 것이 타당하다. 지정 행위를 통해 국가는 해당 공간을 일반 질서로부터 분리함과 동시에, 그 공간에서 발생할 수 있는 활동과 위험을 법적으로 예측 가능하고 관리 가능한 범위 안에 포섭한다. 결국 「원산갈마해안관광특별구법」에서의 특별구 지정은, 공간을 ‘개발의 대상’으로 선언하는 행위가 아니라, 공간을 ‘규범의 대상’으로 재구성하고 통치의 단위로 고정하는 행위로 특별구의 지정은 이 법 전체의 출발점이며, ‘원산갈마해안관광특별구’를 하나의 독자적인 통치 공간으로 성립시키는 핵심적인 법적 장치인 것이다.

47) 원산갈마해안관광특별구법은 제2조에서 특별구를 국가가 특별히 제정한 법규에 따라 운영되는 특수경제지대로 규정하고, 제6조에서 관리 권한을 특별구관리국에 독점적으로 귀속시킴으로써, 해당 공간을 일반적인 국토 관리 체계나 지방 행정 단위의 연장선이 아닌 국가가 직접 관리·조정하는 특별한 공간으로 설정하고 있음.

나. 관광을 수단화한 공간 관리 입법: 공간 통치의 법제화

최근 북한에서 관광은 더 이상 단순한 외화 획득 수단이나 부수적 서비스 산업으로 인식되지 않고, 국가 발전 전략의 한 축으로 재정립되고 있다. 최근 북한문헌을 분석해보면, “오늘 우리 앞에는 나라의 관광업을 시대의 요구에 맞게 세계적수준으로 발전시켜 나가야 할 중요한 과업이 나르고있다”고 선언하면서, 관광 발전을 시대적 과업이자 국가적 목표로 명시하고 있다. 특히 “현시기 관광업을 발전시키는것은 사회주의문명건설의 새로운 영역을 개척하는것과 함께 지방의 전반적 나라의 경제성을 담보하는 또 하나의 동력을 마련하는데서 중요한 의의를 가진다”⁴⁸⁾ 서술은, 관광을 단순한 산업 활동이 아니라 사회주의 문명 건설이라는 이데올로기적 목표와 지방경제 활성화라는 경제적 목표를 동시에 수행하는 전략적 수단으로 파악하고 있음을 보여준다.

이 시점에서 ‘원산갈마해안관광특별구’의 지정이 특히 중요한 이유는, 이 지정이 ‘관광’이라는 특정 기능을 매개로 이루어졌다는 점에 있다. 이 법은 ‘관광’을 산업 일반의 한 영역으로 확장하거나 자율적 경제 활동의 범주로 포섭하지 않는다. 북한원전에서 연구를 보면 ‘관광업’에 대해 “자연경치나 력사유적 같은 것을 선전하여 다른 나라 사람들을 많이 끌어들여 구경을 시키면서 생활상 편의를 도모해주고 식료품과 일용품, 기념품 같은 것을 많이 팔아 돈을 버는 것”이라⁴⁹⁾ 정의하면서도 「원산갈마해안관광특별구법」에서의 의 관광은 오히려 특정 공간 안에서만 허용되고 수행될 수 있는 제도화된 행위 유형으로 구성된다. 그 결과 특별구 지정은 관광 활동을 촉진하기 위한 전제 조건이기보다는, 관광이라는 활동을 특정 공간에 집적하고 관리하기 위한 규범적 장치로 기능한다. 다시 말해, 관광은 특별구 지정의 결과이자 동시에 그 지정이 요구되는 이유로 작동하며, 양자는 상호 전제적인 순환 구조를 형성한다.

이때 지정 행위가 초래하는 법적 효과는 공간의 성격을 근본적으로 변화시킨다. 특별구로 지정된 공간은 더 이상 일반적인 국토 공간이 아니라, 관리기관의 권한이 집중되고, 출입·이동·활동·조직·사업이 승인과 감독의 대상이 되는 조건부 공간으로 전환된다. 이 공간에서의 행위는 원칙적으로 자유롭게 허용되는 것이 아니라, 부문법과 그에 근거한 규범이 정한 범위 내에서만 가능하다는 점이 전제된다. 따라서 특별구 지정은 공간에 대한 권리의

48) 김철유, “관광업발전을 법적으로 담보하는데서 나서는 중요한 문제”, 「김일성종합대학학보: 법률학」 제71권 제3호, 평양: 김일성종합대학, 2025, 116면.

49) 전영명, 앞의 논문, 71면.

확대나 자유의 부여가 아니라, 행위 가능성의 구조적 재편과 선택적 허용을 의미한다.

특히 이 법은 관광을 산업 정책의 대상으로 설정하면서도, 관광산업의 자율적 발전이나 시장 확대를 촉진하는 방향으로 규범을 설계하지 않고 있다. 오히려 관광이라는 활동을 매개로 특정 공간을 국가가 직접 관리·통제할 수 있는 법적 단위로 재구성함으로써, 외부와의 접촉이 수반되는 영역을 통치 질서 속에 안정적으로 통합하는 기능을 수행한다. 이러한 점에서 「원산갈마해안관광특별구법」은 북한 법체계 내에서 관광법이나 경제법의 연장선에 위치하기보다는, 관광을 수단으로 한 공간 통치법이라는 특수한 법제 유형을 구성한다. 이상의 논의를 종합하면, 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광산업의 육성이나 지역 개발을 직접적 목표로 하는 적극적 경제 입법으로 이해되기보다는, 장기간에 걸쳐 추진되어 온 국가 차원의 공간 개발 사업이 정치경제적 제약 속에서 일정한 한계 국면에 도달한 이후, 그 공간을 국가의 관리 질서 속에 안정적으로 편입시키기 위해 선택된 관리형·정리형 입법으로 파악하는 것이 타당하다. 즉, 이 법은 수익성이나 성장 가능성을 전제로 한 낙관적 발전 시나리오에 기초한 부문법이 아니라, 불확실성과 지연, 제한적 운영이라는 현실을 전제로 하여, 그 상태 자체를 제도적으로 관리하기 위한 규범적 장치를 제공한다는 점에서 독자적인 성격을 가진다.

따라서 「원산갈마해안관광특별구법」에 대한 법적 고찰은 관광 정책의 성패나 경제적 효과를 평가하는 차원에 머물러서는 충분하지 않다. 오히려 이 법은 김정은 시기 북한이 장기간 추진한 국가 프로젝트를 어떻게 법적으로 정리하고, 불확실한 외부 환경 속에서 특정 공간을 통치 가능한 대상으로 재구성하려 했는지를 보여주는 중요한 사례이다.

IV. 결론

본 연구는 북한 「원산갈마해안관광특별구법」을 관광산업 진흥을 위한 기능법으로 파악하는 통상적 접근을 넘어, 관광이라는 행위 유형을 매개로 특정 공간을 독자적 규범 적용 단위로 전환하고 그 내부에서 발생하는 이동·접촉·경제활동·위험을 통치 가능한 형태로 재구성하는 공간·행위 통치 법제로서 분석하였다. 분석의 출발점은 북한 관광 법제가 오랫동안 단일한 일반법 체계를 갖추지 못한 채 대외경제협력 관련 법률, 특수경제지대·개발구 법제, 출입·체류 규정 등 다수의 부문법 속에 분산되어 포섭되어 왔다는 구조적 한계에 있었

으며, 「원산갈마해안관광특별구법」은 이러한 분산 구조가 관광의 공간 집적과 대규모 체류, 외부 접촉의 고밀도화라는 국면에서 더 이상 정책 담론이나 행정적 관리만으로 흡수하기 어려운 문제를 노정하는 지점에서 선택된 사후적 공간 제도화의 산물로 위치 지워질 필요가 있음을 확인하였다.

첫째, 「원산갈마해안관광특별구법」은 「경제개발구법」 체계의 단순한 하위 유형으로 환원될 수 없으며, 특히 이 법이 「경제개발구법」 제2조가 예정한 ‘관광개발구’와 동일한 규범 형식에 속한다고 보기는 어렵다. 「경제개발구법」이 개발·투자 중심의 포괄 기본법으로서 관광을 제49조의 업종 규정으로 제한적으로 위치시키는 반면, 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광을 공간 전체를 조직하는 중심 개념으로 전면 배치한다. 더 결정적으로 동법 제5조는 특별구의 개발·관리, 관광활동 및 기업운영에 대하여 이 법과 그 시행을 위한 규정·세칙·지도서를 우선 적용하고, 그에 정해지지 않은 사항에 한하여 「경제개발구법」과 해당 법규를 적용하도록 규범 적용의 위계를 설정한다. 이 구조는 「경제개발구법」을 기본 준거로 전제하는 통상적 특별법 구조가 아니라, 「경제개발구법」을 잔여적·보충적 규범으로 재배치하는 체계적 선택을 의미하며 이러한 인식이 ‘관광 중심 공간법’의 형태로 구체화된 사례로 평가될 수 있다.

둘째, 특별구 지정의 법적 성격은 단순한 개발 선언이나 행정적 표식이 아니라, 독자적 규범 적용 단위로서 예외 공간을 창설하는 규범적 결단에 해당한다. 동법 제2조는 ‘원산갈마해안관광특별구’를 “해안관광을 위주로 하는 특수경제지대”이자 “원산-금강산국제관광지대의 중심지구”로 규정함으로써 정책적 권역 구상을 전제하면서도, 동시에 “갈마반도와 주변 수역·일부 섬으로 영역을 한정”하여 법적 적용 범위를 엄격히 특정한다. 이는 금강산과의 연계를 완전히 배제하는 것이 아니라 관광권역의 정책적 상상을 유지하되, 실제 통치의 안정성과 제도적 완결성이 확보 가능한 공간을 법적으로 선별·고정하는 비대칭적 설계를 반영한다. 이러한 공간 창설의 효과는 관리기관 권한 집중, 출입·이동·활동·조직·사업의 승인·감독화라는 조건부 공간의 형성으로 귀결되며, 특별구 지정은 권리의 확대가 아니라 행위 가능성의 구조적 재편과 선택적 허용으로 이해되어야 한다.

셋째, ‘관리국’ 중심의 통치 구조는 이 법이 관광을 산업이 아니라 통치 가능한 외부 접촉 형식으로 재정의하고 있음을 가장 집약적으로 보여준다. 동법 제7조는 관리국을 “행정지도기능”과 “법적통제기능”을 결합한 현지국가관리기관으로 규정하고 지시권을 명시함으로써, 지도와 통제의 경계를 희미하게 하면서 규범 형성과 집행을 단일 기관에 집중시키는

제도적 기반을 마련한다. 제8조는 지도서 작성, 인허가·등록·해산, 계획·통계·가격·재정·세무·노동 관리, 안전·환경·도시경영·재해방지, 토지·건물·기반시설·공공시설 관리, 투자유치, 검열감독과 처벌 적용 등 기능을 광범위하게 열거하여 관리국이 사실상 미니어처 국가행정 기능을 수행하도록 설계되어 있음을 확인하게 한다. 제9조의 간부회의와 제16조의 비상설협의기구라는 이러한 권한 집중 구조가 내부 의사결정과 조정 메커니즘을 통해 자율적 재량 공간을 확보하도록 뒷받침한다. 결과적으로 특별구 내부에서는 법률·시행규범·보충준거법의 삼층 구조 속에서 시행규범과 관리국의 작동이 실질 규율을 형성할 가능성이 구조적으로 높아지며, 이는 북한 국가운영의 폐쇄성 속에서 세칙·지도서 등 비공개 규범의 비중이 커질 수 있다는 점에서 연구와 외부 투자 모두에 지속적인 불확실성을 낳는 제도적 조건이 된다.

넷째, 동법 제17조부터 제33조까지의 관광조직 및 봉사 규정은 관광을 조직 독점-봉사 표준화-책임 집중이라는 삼중 구조로 완성한다. 제23조가 안내봉사를 자격을 갖춘 안내원으로 제한하고 보조안내의 범위를 한정하는 방식은 관광객과의 직접 접촉을 관리 가능한 채널로 수렴시키는 장치이며, 제24조부터 제30조까지 업종별 봉사 체계는 관광 관련 서비스가 독립된 시장 서비스가 아니라 관광조직 체계에 종속된 봉사 행위로 재정의되고 있음을 보여준다.

다섯째, 관광객 권리 규정과 책임·중지 규정은 ‘권리’의 언어가 통치 기술로 전환되는 방식을 보여준다. 제49조부터 제52조는 보호 요구권, 선택권, 계약상 봉사 요구권, 손해보상 요구권 등을 열거하지만, 권리의 실현은 관리기관과 관광조직의 정상 작동을 전제로 하며 사법적 구제 구조가 전면에 등장하지 않는다. 제53조는 국가안전·사회질서·공중도덕 등 추상적 가치개념과 포괄 조항을 결합하여 광범위한 준수의무를 설정하고, 제54조는 위반 행위는 개인 책임으로 귀속시키는 반면 정상적 관광활동에서 발생하는 문제는 관광조직과 관리국의 관리 책임으로 전환시켜 책임을 조직·관리 체계 안에서 분배·흡수한다. 제55조는 제53조 위반 또는 건강 위해 사유를 요건으로 관광중지조치를 규정함으로써 관광을 언제든지 통제·중단 가능한 조건부 행위로 제도화한다. 이때 중지조치는 전통적 의미의 제재라기보다 질서 유지를 위한 관리 수단으로 기능하며, 관광이 자율적 권리 행사라기보다 통치 필요에 따라 개시·축소·중단될 수 있는 관리 대상 활동으로 구성되어 있음을 분명히 한다.

여섯째, 기업 규율 역시 동일한 통치 논리를 재현한다. 기업 창설과 운영은 제57조부터 제61조의 심의·공인·등록 절차와 ‘7로동일’ 및 노동력 채용의 사회안전기관 합의(제61조)

를 통해 기업의 실체와 노동 시장을 행정적으로 고정·관리하는 구조로 설정된다. 제62조부터 제65조는 토지 이용, 계획 등록 및 국가계획기관 연계, 가격·금융 거래를 관리국 기준과 절차에 종속시켜 기업을 자율적 자산 운용 주체가 아니라 공간·계획·금융 질서에 편입된 행위자로 전제한다. 제66조부터 제68조의 무역 승인 및 납부금·요금 규정은 외부 접촉과 수익 활동을 관리 질서 안에 편입시키며, 제69조·제70조의 통계·전자문서·회계검증 의무는 기업 활동을 데이터화·가시화하여 통치 대상으로 포섭한다. 제71조·제72조는 외화·이윤·재산 반출입을 허용하면서 신고제로 관리하여 조건부 개방 모델을 확정하고 있다.

마지막으로 동법 제76조부터 제83조의 제재 체계는 민사책임-행정제재-형사책임으로 이어지는 단계화된 통치 메커니즘을 형성한다. 제76조의 민사책임은 사적 자치의 연장선상 권리구제라기보다 질서 교란의 1차적 조정 장치로 기능하며, 제77조 벌금, 제78조 중지·폐업, 제79조 몰수, 제80조 경고·엄중경고, 제81조 무보수로동·로동교양, 제82조 강직·해임·철직은 경제적 유인 제거, 활동 자격 회수, 행위 교정, 조직 내부 통치라는 다양한 방식으로 관리 질서를 안정시키려는 의지를 보여주고 있다.

종합하면, 「원산갈마해안관광특별구법」은 관광을 산업적 개방의 통로로 확장하는 법이 아니라, 관광이 필연적으로 수반하는 외부 접촉과 이동성, 위험과 분쟁을 특정 공간으로 집적시키고 그 내부에서만 통치 가능하게 재구성하는 법률이다. 동법 제2조가 정책적 관광권역 구상을 표상하는 동시에 제5조가 규범 적용의 위계를 재배열하고, 제7조·제8조가 관리국 중심의 결합형 통치기관을 제도화하며, 제53조·제55조가 관광행위를 조건부 활동으로 확정하고, 제76조~제83조가 관리 중심의 단계화된 제재 메커니즘을 구축하고 있는 점은, 이 법이 공간을 ‘개발의 대상’이 아니라 ‘규범의 대상’으로 재구성하여 통치 단위로 고정하려는 법제적 선택임을 확인시킨다. 이러한 결론은 북한 관광 법제가 단일한 관광 일반법을 통해 권리와 자율성을 확장하는 경로가 아니라, 예외 공간을 설정하고 시행규범과 관리기관을 통해 질서를 설계·집행하는 경로를 통해 제한적 개방을 관리하려 한다는 점을 보여준다.

향후 연구는 법률 텍스트가 예정하는 시행규범과 내부 지침의 실제 작동 양상을 검증하는 데 그치지 않고, 이러한 법제가 남북 간 접촉과 교류가 재개될 경우 어떠한 제도적 접합 가능성과 한계를 가지는지를 함께 검토할 필요가 있다. 특히 관광이라는 행위가 분단 상황 속에서도 비교적 낮은 정치적 긴장 속에서 이루어질 수 있는 교류의 매개라는 점에서, 「원산갈마해안관광특별구법」에 내재된 통치 논리와 관리 구조를 비판적으로 분석하는 작업은, 일방적 개방이나 일시적 협력이 아닌 상호 존중과 예측 가능성을 전제로 한 지속 가능

한 남북 교류 질서를 구상하는 데 중요한 기초를 제공할 수 있다. 이러한 법제 분석은 궁극적으로 관광을 둘러싼 제도적 차이를 단순한 장애 요인으로 환원하기보다, 향후 남북이 함께 작동 가능한 규범적 접점을 모색하고, 분단된 공간을 협력의 공간으로 점진적으로 전환해 나가기 위한 법적·정책적 상상력을 확장하는 데 기여할 것이다.

[참고문헌]

1. 국내문헌

- 국가안보전략연구원, 「김정은 시대 권력구조 재판과 김정은의 통치구상」, INSS 연구보고서 2021-10, 2021.
- 국가정보원, 「북한법령집」(상), 2024.
- 국가정보원, 「북한법령집」(하), 2024.
- 국립해양박물관, 「잊힌 바다 또 하나의 바다 북한의 바다」 특별기획전 자료집, 2019. 7. 23.
- 김남진·김연태, 「행정법 I」, 법문사, 2024.
- 김선호, “북한 해양경비부대의 창설과정 연구: 해군의 기원과 초기 간부를 중심으로”. 「군사」, 제108호, 국방부 군사편찬연구소, 2018.
- 김지니, “김정은 시대, 통치 공간의 형성과 그 전략들: 수령제 국가와 사회주의 문명국의 혼종화”, 「현대북한연구」 제26권 제1호, 북한대학원대학교 심연북한연구소, 2023.
- 대외경제정책연구원, 「북한의 관광정책 추진 동향과 남북 관광협력에 대한 시사점」, 전략지역심층연구 19-06, 2020.
- 안병민, “원산갈마해안관광지구 현황 및 북한에서의 의미”, IFES BRIEF, 경남대 극동문제연구소, 2025.
- 안병민, “2023년 북한 교통 물류 부문 동향과 2024년 전망”, 북한경제리뷰 2024년 1월호, KDI, 2024.
- 오정준, “관광과 일상의 결합에 관한 소고”, 「한국경제지리학회지」 제24권 제1호, 한국경제지리학회, 2021.
- 윤인주, “동·서해공동특구 해양관광 개발 방향 검토-전문가의견 비교분석을 중심으로”, 「통일정책연구」 제29권 제1호, 통일연구원, 2020.
- 최은주, “북한 관광산업의 부상과 한국의 정책 방향”. 「세종포커스」 (2025. 8. 13), 세종연구소, 2025.
- 최은주, “북한관광정책의 거버넌스 구조와 변화: 중앙-지방 관계 및 주요개발 사례 분석”, KDI 북한경제리뷰 2025년 6월호, KDI 2025.
- 최은주, “북한 관광의 산업화와 국제화: 제도적 개방과 현실적 협력의 교차점” 발제문, 남북 문화교류 지역순회 포럼 및 찾아가는 특강(제3차 지역순회 포럼 및 찾아가는 특강) 지역순회포럼자료집 (2025. 10. 19), 강원대학교 춘천캠퍼스, 2025.
- 통일연구원, 「평양의 도시정치와 공간구조」, KINU 연구총서 23-27, 2024.
- 통일연구원, 「평화경제의 비전과 추진방향: 남북 육상·해양협력을 중심으로」. KINU 연구총서 20-18, 2023.

2. 북한문헌

김철유, “관광업발전을 법적으로 담보하는데서 나서는 중요한 문제”, 「김일성종합대학학보: 법률학」 제71권 제3호, 평양: 김일성종합대학, 2025.

노동신문, “김정은 위원장, 원산갈마해안관광지구건설장 현지 지도”, 2018년 8월 17일자.

노동신문, “세상에 둘도 없는 해양공원을 건설하여 인민들에게 선물하자”, 2018년 8월 17일자.

북한 신년사 “올해에 군민이 힘을 합쳐 원산 갈마 해안관광지구 건설을 최단 기간 내에 완공하고”, 2019년 1월 1일자.

조선중앙텔레비전, “김정은 위원장 원산갈마해안관광지구 건설 현장 시찰”, 2019년 5월 26일자.

전영명, “관광업의 본질과 그 특성”, 「김일성종합대학학보: 철학, 경제학」, 평양: 김일성종합대학, 2014.

조선신보, “김정은원수님께서 원산갈마해안관광지구건설사업을 현지에서 지도하시였다”, 2024년 7월 18일자.

조선중앙통신사, “갈마반도의 명사십리에 세계굴지의 해안관광도시가 일떠선데 대하여”, 2025년 7월 3일자.

채영재, “사회주의관광봉사기업소의 중요형태”, 「경제연구」 제2호, 평양:사회과학출판사, 2012.

3. 기타자료

뉴스핌, “北 숙원 원산갈마지구 완공 ‘감감 무소식’...“계획경제 한계” 지적도”, 2020년 12월 11일자.

동아일보, “주북 러 대사 “블라디보스토크와 원산 갈마지구 여객선 운항””, 2025년 5월 23일자.

머니투데이, “북한, ‘원산갈마’ 이어 동해안에 새 관광지구 ‘염분진해안공원’ 준공”, 2026년 1월 23일자.

cpbc News, “러시아 여행사, 북한 관광상품 98개 판매 중...원산갈마 포함”, 2026년 1월 8일자.

자유아시아방송, “‘원산갈마해안관광지구’는 전 인민 각출의 산물”, 2025년 3월 5일자.

통일부 북한정보포털, 북한이해, https://nk.info.unikorea.go.kr/nkp/pge/view.do;jsessionid=C_r1HAr16Th_fxM1NMYgYfJ7fHEvbZsACsX_Ds5lk.ins12?menuId=MENU_38
(검색일: 2025. 12. 24).

한겨레, “대북 4대 협력사업 구상, 우선순위 정해 차분히 추진을”, 2026년 1월 13일자.

한국일보, “‘원산에 살어리랏다’... 김정은의 각별한 ‘원산 사랑’ 이유는?”, 2021년 5월 14일자.

한복신문, “‘원산갈마해안관광지구’ 개발은 누구를 위한 관광 프로젝트인가”, 2025년 12월 31일자.

Abstract

A Legal Analysis of the Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone Law in North Korea

Yulee Shin

Senior Researcher, Center for North Korean Law, Kookmin University

EunSuk Choi

Law Professor, Department of Aerospace Policy Studies, Republic of Korea Air Force Academy

This study reconsiders prevailing interpretations that view the Wonsan-Kalma Coastal Tourist Special Zone Law as a functional or economic special statute aimed primarily at promoting the tourism industry. Instead, it analyzes the law as a legal regime of spatial and behavioral governance, in which tourism functions as a mediating activity through which a specific territory is transformed into an autonomous unit of normative application. In particular, Article 5 establishes a hierarchy of norms that gives priority to the Special Zone Law and its implementing regulations, rules, and guidelines, while repositioning the Economic Development Zone Law as a residual and supplementary framework. This normative arrangement demonstrates that the Wonsan-Kalma law operates as an independent legal form rather than as a subsidiary sectoral statute.

The designation of the Special Zone itself is not merely a declaration of development policy or a symbolic administrative act, but a norm-creating intervention that separates a defined space from the general territorial order

and reconstitutes it as an exceptional domain governed by distinct legal principles. Furthermore, Articles 49 through 55, which regulate tourists' rights, obligations, liability, and suspension of activities, institutionalize tourism not as a protected exercise of rights but as a conditional activity that may be initiated, adjusted, or terminated within the framework of state governance. Corporate regulation likewise reconstructs enterprises not as autonomous economic actors but as administratively manageable entities, by subjecting their establishment, operation, labor relations, assets, finance, trade, statistics, and foreign currency transactions to the standards and procedures set by the management authority.

The sanctions regime set forth in Articles 76 through 83 further reveals a graduated governance mechanism linking civil liability, administrative sanctions, and criminal responsibility. Here, civil liability functions less as a vehicle of private-law redress than as a primary tool for absorbing and adjusting disturbances to order, while the progression from fines and suspension to confiscation, correction, personnel sanctions, and ultimately criminal punishment reflects a governance logic that prioritizes management and correction over punitive retribution.

In conclusion, the Wonsan-Kalma Coastal Tourist Special Zone Law does not constitute a legal framework designed to expand tourism as a vehicle of openness. Rather, it represents a regime of spatial governance that fixes a specific territory as a governable unit, using tourism to contain external contact and manage associated risks within legally predictable boundaries. This analysis demonstrates that North Korea's tourism-related legislation has evolved not toward a rights-oriented or market-driven tourism law model, but toward a system of controlled openness grounded in exceptional spatial designation and management-authority-centered norms, offering important insights for understanding the legal dimensions of North Korea's tourism policy and external engagement strategy.

Key words: North Korea, Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone Law, Tourist Special Zone, Spatial Governance, Institutionalization of Tourism, North Korean Tourism Law System

